

Pesquisa Exportada

294 registros

1. SÚMULA TCU 292: Compete ao TCU julgar as contas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que causem dano ao erário, independentemente da coparticipação de servidor, empregado ou agente público, desde que as ações do particular contrárias ao interesse público derivem de ato, contrato administrativo ou instrumento congênere sujeito ao controle externo.

Área	Responsabilidade	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Agente privado	Data	04/03/2026
Relator	WALTON ALENCAR RODRIGUES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Requisito, Débito, Solidariedade, Súmula, Agente público

2. SÚMULA TCU 256: Não se exige a observância do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, bem como de ato que lhes altere os fundamentos legais, salvo se decorrido prazo igual ou superior a cinco anos, a partir do ingresso do ato no TCU, hipótese em que ocorre o registro tácito, tornando-se obrigatórias, em caso de revisão de ofício, as garantias do contraditório e da ampla defesa, quando nele verificada irregularidade e desde que tenha ingressado há menos de dez anos no TCU, ou, ainda, no caso de imputação de má-fé ao interessado, independentemente do prazo decorrido.

Área	Pessoal	Assunto	Ato sujeito a registro
Descritor	Princípio da ampla defesa	Data	03/09/2025
Relator	WALTON ALENCAR RODRIGUES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Má-fé, Súmula, Princípio do contraditório, Revisão de ofício, Registro tácito

3. SÚMULA TCU 291: As vantagens remuneratórias concedidas por decisão judicial com trânsito em julgado referentes a pagamentos decorrentes de planos econômicos ou congêneres devem ser pagas em valores nominais e absorvidas por reajustes ou reestruturações de carreira supervenientes, tendo em vista o princípio constitucional da reserva legal estrita para a fixação da remuneração dos servidores públicos.

Área	Pessoal	Assunto	Remuneração
Descritor	Decisão judicial	Data	29/01/2025
Relator	JORGE OLIVEIRA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Súmula 291/2025 TCU	Palavras-chave	Súmula, Vantagem pecuniária, Plano econômico, Absorção

4. SÚMULA TCU 290: É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ('opção'), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Vantagem opção	Data	30/10/2024
Relator	JHONATAN DE JESUS	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 193 Congresso Nacional, Emenda à Constituição Federal 20/1998 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Vedação, Súmula

5. SÚMULA TCU 199 (REVOGADA): Salvo por sua determinação, não podem ser cancelados pela autoridade administrativa concedente, os atos originários ou de alterações, relativos a aposentadoria, reformas e pensões, já registrados pelo Tribunal de Contas, ao apreciar-lhes a legalidade, no uso da sua competência constitucional.

Área	Pessoal	Assunto	Concessão (pessoal)
Descritor	Cancelamento	Data	21/08/2024
Relator	JHONATAN DE JESUS	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Autoridade

6. SÚMULA TCU 161 (REVOGADA): Permanece, a partir de 1974 (Lei nº 5.733, de 16/11/71), a obrigação da União de estipendiar, na razão do tempo de trabalho prestado à Administração Federal, as aposentadorias e pensões, relativas ao pessoal transferido para o antigo Estado da Guanabara.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Regime próprio de previdência social
Descritor	Aposentadoria	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 5.733/1971 Congresso Nacional	Palavras-chave	Pensão, Súmula, Custeio, Guanabara

7. SÚMULA TCU 155 (REVOGADA): Os recursos provenientes dos Fundos a que se refere o art. 25 da Constituição, depositados em conta específica no Banco do Brasil S.A. (Lei nº 5.172, de 25/10/66, art. 93, § 1º), não podem ser transferidos para depósito em outra conta ou instituição financeira, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 7º e 8º da Resolução nº 194, de 12/12/78.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.172/1966 Art. 93 Par. 1º Congresso Nacional, Resolução 194/1978 Art. 7º TCU, Resolução 194/1978 Art. 8º TCU	Palavras-chave	Súmula, Banco do Brasil, Conta corrente específica, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios

8. SÚMULA TCU 121 (REVOGADA): Em caso de aposentadoria, de servidor transferido para o Estado da Guanabara, concedida na vigência do Decreto-lei nº 1.015, de 21/10/69, os proventos serão calculados, primeiramente, de acordo com o nível federal correspondente ao "status" anterior ao enquadramento, ao qual se acrescerão as vantagens autorizadas nas leis federais, e, sobre o total assim obtido, será fixada a quota-parte da responsabilidade da União relativa ao tempo de serviço a ela prestado, correspondendo a quota estadual à diferença entre o total dos proventos calculados com base nível de vencimentos e vantagens estaduais e a quota-parte de responsabilidade da União.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Regime próprio de previdência social
Descritor	Aposentadoria	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Decreto-Lei 1.015/1969 Presidente da República	Palavras-chave	Súmula, Custeio, Guanabara

9. SÚMULA TCU 120 (REVOGADA): Em caso de aposentadoria, de servidor transferido para o Estado da Guanabara, concedida antes da vigência do Decreto-lei nº 1.015, de 21/10/69, os proventos serão calculados de acordo com o disposto no art. 3º, "caput", do Decreto-lei nº 1.015 citado e na alínea "c" do § 4º do art. 3º da Lei nº 3.752, de 14/04/60, cabendo à União o encargo da remuneração correspondente ao vínculo federal e ao Estado, quando se tratar de servidor incluído em seus Quadros, o ônus da diferença em relação ao nível estadual e respectivas vantagens.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Regime próprio de previdência social
Descritor	Aposentadoria	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 3.752/1960 Art. 3º Par. 4º Alínea c Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.015/1969 Art. 3º Presidente da República	Palavras-chave	Súmula, Custeio, Guanabara

10. SÚMULA TCU 119 (REVOGADA): Os servidores, de órgãos transferidos para o Estado da Guanabara, aposentados pela União anteriormente à mudança da Capital Federal para Brasília, são inativos federais, cabendo-lhes, em consequência, à conta da União, os reajustamentos concedidos por leis federais.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Regime próprio de previdência social
Descritor	Aposentadoria	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Custeio, Guanabara

11. SÚMULA TCU 104 (REVOGADA): Não pode ser imputado à conta da União o ônus decorrente do acréscimo de provento baseado em vantagem conferida pelo legislador estadual a servidor transferido para o Estado da Guanabara.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Regime próprio de previdência social
Descritor	Aposentadoria	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Pensão, Proventos, Súmula, Acréscimo, Guanabara

12. SÚMULA TCU 99 (REVOGADA): Não pode ser imputado à conta dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25) o percentual compulsório que incide sobre as receitas correntes próprias dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, para a constituição do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, PIS-PASEP, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios

13. SÚMULA TCU 88 (REVOGADA): Não é da competência do Tribunal de Contas da União o julgamento ou a aprovação, prévia ou "a posteriori", de minutas ou termos de convênios, ajustes, acordos, e contratos de abertura de crédito, financiamento ou empréstimo, celebrados, com a vinculação, em garantia, de quotas dos Fundos de Participação. Pode, todavia, o Tribunal, no exercício da auditoria financeira e orçamentária e com vistas ao julgamento da regularidade das contas relativas à movimentação e aplicação dos recursos provenientes daqueles Fundos, expedir Instruções sobre a matéria, ou, ainda, tomar conhecimento dos respectivos termos, para, se verificar ilegalidade ou irregularidade, adotar providências no sentido de saná-la ou evitar a sua reincidência.

Área	Competência do TCU	Assunto	Convênio
Descritor	Abrangência	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Operação de crédito, Garantia, Fundo de participação

14. SÚMULA TCU 84 (REVOGADA): Restabelecer-se-á a entrega das quotas provenientes do Fundo de Participação (Constituição, art. 25), quando ficar comprovado que a omissão ou irregularidade, que deu motivo à suspensão, não pode ser imputada ao atual administrador e que este já adotou providência no sentido de saná-la ou de evitar a sua reincidência, bem como de apurar, se for o caso, a responsabilidade do seu antecessor.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Palavras-chave	Gestor sucessor, Suspensão, Súmula, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios

15. SÚMULA TCU 63 (REVOGADA): É lícita a vinculação de quotas dos Fundos de Participação, em garantia de contrato de abertura de crédito, financiamento, ou empréstimo celebrado pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios, desde que observadas as normas emanadas do Poder Executivo Federal, notadamente a audiência prévia da Secretaria de Planejamento, quanto ao mérito do empreendimento e a sua viabilidade e compatibilidade com os planos nacionais de desenvolvimento, bem como sobre a capacidade de endividamento de cada entidade e o nível de comprometimento das quotas do Fundo.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Operação de crédito, Garantia contratual, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios

16. SÚMULA TCU 62 (REVOGADA): Ao examinar a aplicação do percentual mínimo destinado à Educação, compete ao Tribunal de Contas da União verificar a observância do salário mínimo legal, no pagamento de professores, tão somente quanto às contas dos Fundos de Participação relativas aos exercícios de 1970 e 1971, enquanto não for repetida a norma pelo Poder Executivo Federal.

Área	Competência do TCU	Assunto	Fundos
Descritor	Transferências constitucionais e legais	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Professor, Salário-mínimo, Educação, Fundo de participação

17. SÚMULA TCU 50 (REVOGADA): As importâncias resultantes da alienação de bens adquiridos com recursos provenientes dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25) ou de despesas impugnadas em virtude de aplicações inadequadas, serão recolhidas na conta específica para aplicação no exercício ou exercícios subsequentes, na forma devida.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Palavras-chave	Impugnação, Súmula, Despesa, Alienação de bens

18. SÚMULA TCU 45 (REVOGADA): As contribuições para o montepio, descontadas a partir de 21/04/60 dos vencimentos ou proventos do pessoal ativo ou inativo, de primitiva investidura federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, transferido para o Estado da Guanabara, devem ser repassadas ao referido Estado, na hipótese de pensões militares concedidas após 21/10/69.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Previdência complementar
Descritor	Contribuição	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Polícia Militar, Bombeiro militar, Guanabara, Montepio militar

19. SÚMULA TCU 44 (REVOGADA): As pensões concedidas, após 21/10/69, aos dependentes do militar, reformado ou falecido em atividade, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, transferido para o Estado da Guanabara, devem ser pagas, na parcela calculada de acordo com a legislação federal, pela União e pelo Estado, proporcionalmente ao tempo de serviço prestado a cada um deles, cabendo ao último a responsabilidade integral pelo pagamento das revisões decorrentes de atos da administração local.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Regime próprio de previdência social
Descritor	Pensão	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Pensão militar, Polícia Militar, Bombeiro militar, Custeio, Guanabara

20. SÚMULA TCU 43 (REVOGADA): As pensões deferidas antes de 21/10/69, aos dependentes do pessoal, reformado, ou em atividade, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, transferido para o Estado da Guanabara, devem ser custeadas pela União, cabendo, porém, ao referido Estado a responsabilidade integral do pagamento decorrente dos reajustamentos posteriores.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Regime próprio de previdência social
Descritor	Pensão	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Pensão militar, Bombeiro militar, Custeio, Polícia Militar, Guanabara

21. SÚMULA TCU 42 (REVOGADA): As Pensões deixadas pelo pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros transferido para o Estado da Guanabara antes de 21/04/60, devem correr à conta do Tesouro Nacional, inclusive as atualizações que acompanhem os novos valores dos soldos dos postos e graduações das Forças Armadas.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Regime próprio de previdência social
Descritor	Pensão	Data	19/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Pensão militar, Bombeiro militar, Custeio, Polícia Militar, Guanabara

22. SÚMULA TCU 230: Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público.

Área	Responsabilidade	Assunto	Convênio
Descritor	Gestor sucessor	Data	05/02/2020
Relator	RAIMUNDO CARREIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Súmula 230/2020 TCU	Palavras-chave	Omissão no dever de prestar contas, Prestação de contas, Súmula

23. SÚMULA TCU 289: A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade.

Área	Licitação	Assunto	Qualificação econômico-financeira
Descritor	Índice contábil	Data	24/02/2016
Relator	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Exigência, Justificativa, Súmula

24. SÚMULA TCU 288: O julgamento pela irregularidade de contas ordinárias ou extraordinárias prescinde de nova audiência ou citação em face de irregularidades pelas quais o responsável já tenha sido ouvido em outro processo no qual lhe tenha sido aplicada multa ou imputado débito.

Área	Direito Processual	Assunto	Princípio da ampla defesa
Descritor	Reiteração	Data	03/06/2015
Relator	BRUNO DANTAS	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Contas ordinárias, Processo conexo, Citação, Audiência

25. SÚMULA TCU 287: É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a natureza da instituição a ser contratada, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.

Área	Licitação	Assunto	Dispensa de licitação
Descritor	Concurso público	Data	12/11/2014
Relator	BRUNO DANTAS	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 24 Inc. XIII Congresso Nacional	Palavras-chave	Requisito, Súmula

26. SÚMULA TCU 286: A pessoa jurídica de direito privado destinatária de transferências voluntárias de recursos federais feitas com vistas à consecução de uma finalidade pública responde solidariamente com seus administradores pelos danos causados ao erário na aplicação desses recursos.

Área	Responsabilidade	Assunto	Convênio
Descritor	Entidade de direito privado	Data	10/09/2014
Relator	BENJAMIN ZYMLER	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Dano ao erário, Solidariedade, Súmula

27. SÚMULA TCU 285: A pensão da Lei 3.373/1958 somente é devida à filha solteira maior de 21 anos enquanto existir dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, falecido antes do advento da Lei 8.112/1990.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão civil
Descritor	Filha maior solteira	Data	16/07/2014
Relator	ANA ARRAES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 3.373/1958 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.112/1990 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Dependência econômica, Súmula

28. SÚMULA TCU 168 (REVOGADA): Para a concessão da pensão prevista na Lei nº 6.782, de 19/05/80, a restrição constante do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373, de 12/03/58, que estabeleceu o Plano de Previdência e Assistência ao Funcionário e à sua Família, só abrange a filha solteira, maior de 21 anos e ocupante de cargo público permanente, na Administração Direta ou Centralizada, sem embargo do seu direito de opção, a qualquer tempo, pela situação mais vantajosa.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	16/07/2014
Relator	ANA ARRAES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.373/1958 Art. 5 Par. único Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Filha maior solteira

29. SÚMULA TCU 284: A concessão de pensão deve observar a legislação em vigor à data do óbito do instituidor, ocasião em que os requisitos legais nela previstos deverão estar preenchidos pelos beneficiários.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão civil
Descritor	Legislação	Data	22/01/2014
Relator	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Aplicação, Súmula, Instituidor da pensão, Falecimento

30. SÚMULA TCU 283: Para fim de habilitação, a Administração Pública não deve exigir dos licitantes a apresentação de certidão de quitação de obrigações fiscais, e sim prova de sua regularidade.

Área	Licitação	Assunto	Habilitação de licitante
Descritor	Documentação	Data	26/06/2013
Relator	JOSÉ JORGE	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Comprovação, Súmula, Regularidade fiscal

31. SÚMULA TCU 157 (REVOGADA): A elaboração de projeto de engenharia e arquitetura está sujeita, em princípio, ao concurso ou ao procedimento licitatório adequado e obediente a critério seletivo de melhor qualidade ou de melhor técnica, que é o escopo do julgamento, independentemente da consideração de preço, que há de vir balizado no Edital.

Área	Licitação	Assunto	Projeto básico
Descritor	Obras e serviços de engenharia	Data	10/12/2012
Relator	ANA ARRAES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula

32. SÚMULA TCU 282: As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis.

Área	Responsabilidade	Assunto	Débito
Descritor	Imprescritibilidade	Data	15/08/2012
Relator	ANA ARRAES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1988 Art. 37 Par. 5 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula

33. SÚMULA TCU 74: Para efeito apenas de aposentadoria proporcional nos limites mínimos - 30/35 (homem) e 25/30 (mulher) - e não para o de acréscimo por tempo de serviço ou qualquer outra vantagem, admite-se a contagem do período de inatividade, daqueles que tenham adquirido o direito a esse benefício antes da promulgação da Emenda Constitucional 20/98, com o objetivo de suprir lacuna deixada pela exclusão de tempo de serviço não computável em face da lei e o de evitar a reversão à atividade de antigos servidores, cujas concessões foram tardiamente submetidas a exame e julgamento do Tribunal de Contas da União.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Tempo de inatividade	Data	25/07/2012
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Emenda à Constituição Federal 20/1998 Congresso Nacional	Palavras-chave	Legislação, Marco temporal, Tempo ficto, Aposentadoria proporcional, Súmula

34. SÚMULA TCU 281: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

Área	Licitação	Assunto	Cooperativa
Descritor	Vedação	Data	11/07/2012
Relator	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 3º Par. 1º Inc. I Congresso Nacional, Decreto-Lei 5.452/1943 Art. 442 Par. único Presidente da República, Lei Ordinária 5.764/1971 Art. 86 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Prestação de serviço, Relação de emprego

35. SÚMULA TCU 280: É ilegal o ato de concessão que inclui no cálculo dos proventos a percepção cumulativa de quintos com a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função - GADF decorrente de funções que não preveem opção pelo cargo efetivo, a exemplo da Função Gratificada - FG e da Gratificação de Representação de Gabinete - GRG.

Área	Pessoal	Assunto	Quintos
Descritor	Gratificação de atividade pelo desempenho de função	Data	27/06/2012
Relator	JOSÉ JORGE	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Função de confiança, Vedação, Súmula, Acumulação, Gratificação de representação de gabinete

36. SÚMULA TCU 279: As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma .

Área	Pessoal	Assunto	Remuneração
Descritor	Decisão judicial	Data	20/06/2012
Relator	ANA ARRAES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Requisito, Súmula, Vantagem pecuniária, Reajuste

37. SÚMULA TCU 278: Os atos de aposentadoria, reforma e pensão têm natureza jurídica de atos complexos, razão pela qual os prazos decadenciais a que se referem o § 2º do art. 260 do Regimento Interno e o art. 54 da Lei nº 9.784/99 começam a fluir a partir do momento em que se aperfeiçoam com a decisão do TCU que os considera legais ou ilegais, respectivamente.

Área	Pessoal	Assunto	Ato sujeito a registro
Descritor	Ato complexo	Data	13/06/2012
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Decadência, Termo inicial, Súmula

38. SÚMULA TCU 277: Por força do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, a admissão de pessoal nos conselhos de fiscalização profissional, desde a publicação no Diário de Justiça de 18/5/2001 do acórdão proferido pelo STF no mandado de segurança 21.797-9, deve ser precedida de concurso público, ainda que realizado de forma simplificada, desde que haja observância dos princípios constitucionais pertinentes.

Área	Pessoal	Assunto	Conselho de fiscalização profissional
Descritor	Admissão de pessoal	Data	30/05/2012
Relator	JOSÉ JORGE	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1988 Art. 37 Inc. II Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Obrigatoriedade, Súmula, Concurso público

39. SÚMULA TCU 276: As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente.

Área	Pessoal	Assunto	Remuneração
Descritor	Direito adquirido	Data	30/05/2012
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1988 Art. 37 Inc. XIV Congresso Nacional	Palavras-chave	Legislação, Súmula, Regime jurídico

40. SÚMULA TCU 275: Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços.

Área	Licitação	Assunto	Qualificação econômico-financeira
Descritor	Garantia da proposta	Data	30/05/2012
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 31 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Acumulação, Patrimônio líquido, Capital social

41. SÚMULA TCU 274: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF para efeito de habilitação em licitação.

Área	Licitação	Assunto	Cadastramento
Descritor	Sicaf	Data	30/05/2012
Relator	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 3º Par. 1º Inc. I Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 22 Par. 1º Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 22 Par. 3º Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 27 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 32 Congresso Nacional, Decreto 3.722/2001 Art. 3º Presidente da República, Decreto 4.485/2002 Art. 3º Presidente da República	Palavras-chave	Habilitação de licitante, Vedação, Súmula, Obrigatoriedade

42. SÚMULA TCU 273: A aposentadoria por invalidez só poderá prosperar após a conclusão, por junta médica oficial, no sentido de que o servidor esteja incapacitado definitivamente para o exercício do cargo que ocupa e haja a impossibilidade de ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a respectiva limitação, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.112/1990.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria por invalidez
Descritor	Capacidade laboral	Data	16/05/2012
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 24 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Impossibilidade, Junta médica, Laudo, Readaptação de pessoal

43. SÚMULA TCU 272: No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.

Área	Licitação	Assunto	Habilitação de licitante
Descritor	Exigência	Data	02/05/2012
Relator	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1988 Art. 37 Inc. XXI Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 3 Par. 1 Inc. I Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 27 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 30 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 44 Par. 1 Congresso Nacional, Lei Ordinária 9.784/1999 Art. 2 Congresso Nacional, Lei Ordinária 9.784/1999 Art. 2 Par. único Inc. VI Congresso Nacional	Palavras-chave	Proposta técnica, Súmula, Despesa, Licitante, Pontuação

44. SÚMULA TCU 271: A pensão concedida a beneficiário na condição de inválido tem como requisito essencial laudo pericial emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão civil
Descritor	Invalidez	Data	18/04/2012
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Instituidor da pensão, Falecimento, Laudo

45. SÚMULA TCU 270: Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificção.

Área	Licitação	Assunto	Edital de licitação
Descritor	Marca	Data	11/04/2012
Relator	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 15 Inc. I Congresso Nacional	Palavras-chave	Software, Súmula, Princípio da padronização, Compra

46. SÚMULA TCU 190 (REVOGADA): Para a validade dos contratos administrativos, torna-se, em princípio, indispensável a aprovação expressa de Ministro de Estado ou autoridade equivalente ou delegada (exceto o ordenador de despesa ou celebrante), salvo aqueles cujo valor seja inferior a 500 (quinhentas) vezes o maior valor de referência, fixado de acordo com o art. 2º da Lei nº 6.205 de 29/04/75, e desde que sejam observados modelos ou padrões aprovados pelo Ministro de Estado ou autoridade equivalente ou delegada (exceto o ordenador de despesa ou celebrante).

Área	Contrato Administrativo	Assunto	Formalização do contrato
Descritor	Obrigatoriedade	Data	11/04/2012
Relator	ANA ARRAES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 6.205/1975 Art. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Aprovação, Ministro de Estado

47. SÚMULA TCU 158 (REVOGADA): As Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, as empresas públicas, sociedades de economia mista e as demais entidades previstas no art. 7º da Lei nº 6.223, de 14/07/75 (Lei nº 6.525, de 11/04/78), não estão adstritas às regras de licitação para compras, obras e serviços, previstas expressamente nos arts. 125 a 144 do Decreto-lei nº 200, de 25/02/67, para os órgãos da Administração Direta e das Autarquias, mas devem prestar obediência aos ditames básicos da competição licitatória, sobretudo no que diz respeito ao tratamento isonômico dos eventuais concorrentes, como princípio universal e indelével do procedimento ético e jurídico da administração da coisa pública, sem embargo da adoção de normas mais flexíveis e compatíveis com as peculiaridades de funcionamento e objetivos de cada entidade.

Área	Licitação	Assunto	Empresa estatal
Descritor	Atividade-fim	Data	14/03/2012
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 6.223/1975 Art. 7 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.525/1978 Congresso Nacional, Decreto-Lei 200/1967 Presidente da República	Palavras-chave	Súmula

48. SÚMULA TCU 269: Nas contratações para a prestação de serviços de tecnologia da informação, a remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço, admitindo-se o pagamento por hora trabalhada ou por posto de serviço somente quando as características do objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar prévia e adequadamente justificada nos respectivos processos administrativos.

Área	Licitação	Assunto	Bens e serviços de informática
Descritor	Medição	Data	07/03/2012
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Pagamento, Critério, Súmula

49. SÚMULA TCU 268: O tempo de atividade rural somente poderá ser averbado para fins de aposentadoria no serviço público se recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias na época própria ou, posteriormente, de forma indenizada.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Trabalho rural	Data	29/02/2012
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Recolhimento, Contribuição previdenciária, Súmula

50. SÚMULA TCU 267: É ilegal a utilização de mesmo tempo de serviço para fundamentar o pagamento das vantagens 'bienal' e 'adicional por tempo de serviço', por possuírem as duas gratificações a mesma natureza.

Área	Pessoal	Assunto	Adicional por tempo de serviço
Descritor	Gratificação bienal	Data	15/02/2012
Relator	ANA ARRAES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1988 Art. 37 Inc. XIV Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.341/1974 Presidente da República	Palavras-chave	Ilegalidade, Súmula, Acumulação

51. SÚMULA TCU 266: As únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos "Quintos" e a vantagem consignada no art. 193 da Lei nº 8.112/1990.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria proporcional
Descritor	Proventos	Data	30/11/2011
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Súmula 266/2011 TCU, Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 193 Congresso Nacional	Palavras-chave	Quintos, Vantagem opção, Adicional por tempo de serviço, Cálculo, Súmula

52. SÚMULA TCU 265: A contratação de subsidiárias e controladas com fulcro no art. 24, inciso XXIII, da Lei 8.666/1993 somente é admitida nas hipóteses em que houver, simultaneamente, compatibilidade com os preços de mercado e pertinência entre o serviço a ser prestado ou os bens a serem alienados ou adquiridos e o objeto social das mencionadas entidades.

Área	Licitação	Assunto	Dispensa de licitação
Descritor	Empresa controlada	Data	15/06/2011
Relator	UBIRATAN AGUIAR	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 24 Inc. XXIII Congresso Nacional	Palavras-chave	Requisito, Súmula, Preço de mercado, Empresa subsidiária integral, Contrato social

53. SÚMULA TCU 264: Este número de Súmula está cancelado em razão de equívoco na atribuição de nova numeração para o enunciado da Súmula 39, alterado pelo Acórdão 1437/2001-Plenário, de 1/6/2011 (DOU de 3/6/2011, Seção 1, pg. 128). Mais informações na Comunicação da Presidência realizada em Sessão Plenária de 1/2/2012.

Área	Licitação	Assunto	Inexigibilidade de licitação
Descritor	Serviço técnico especializado	Data	01/06/2011
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 25 Inc. II Congresso Nacional	Palavras-chave	Critério, Súmula, Singularidade do objeto, Notória especialização, Subjetividade

54. SÚMULA TCU 39: A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993.

Área	Licitação	Assunto	Inexigibilidade de licitação
Descritor	Serviço técnico especializado	Data	01/06/2011
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 25 Inc. II Congresso Nacional	Palavras-chave	Critério, Súmula, Singularidade do objeto, Notória especialização, Subjetividade

55. SÚMULA TCU 263: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Área	Licitação	Assunto	Qualificação técnica
Descritor	Exigência	Data	19/01/2011
Relator	UBIRATAN AGUIAR	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Valor, Limite mínimo, Capacidade técnico-operacional, Quantidade, Relevância

56. SÚMULA TCU 262: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

Área	Licitação	Assunto	Proposta
Descritor	Preço	Data	01/12/2010
Relator	BENJAMIN ZYMLER	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 48 Inc. II Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 48 Par. 1º Alínea a Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 48 Par. 1º Alínea b Congresso Nacional	Palavras-chave	Comprovação, Critério, Súmula, Possibilidade, Inexequibilidade, Presunção relativa, Exequibilidade

57. SÚMULA TCU 261: Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos.

Área	Licitação	Assunto	Projeto básico
Descritor	Obras e serviços de engenharia	Data	30/06/2010
Relator	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Requisito, Súmula

58. SÚMULA TCU 260: É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas.

Área	Licitação	Assunto	Projeto básico
Descritor	Autor	Data	30/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Obrigação, Obras e serviços de engenharia, Responsabilidade técnica, ART, Gestor público

59. SÚMULA TCU 259: Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.

Área	Licitação	Assunto	Obras e serviços de engenharia
Descritor	Preço	Data	16/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Preço máximo, Súmula, Critério, Preço global, Preço unitário

60. SÚMULA TCU 258: As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

Área	Licitação	Assunto	Obras e serviços de engenharia
Descritor	Orçamento estimativo	Data	09/06/2010
Relator	BENJAMIN ZYMLER	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Detalhamento, Súmula, Planilha orçamentária, BDI, Encargos sociais, Composição de custo unitário

61. SÚMULA TCU 172 (REVOGADA): Com o advento do Decreto-lei nº 1.805, de 01/10/80 (Decreto-lei nº 1.883 de 23/12/80), compete ao Tribunal de Contas da União: I - o cálculo dos coeficientes ou índices de rateio, bem como a fiscalização da entrega, às entidades credoras, dos recursos provenientes do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios, e do Fundo de Participação dos Municípios; II - a fiscalização da aplicação desses recursos, transferidos aos Territórios Federais; III - a fiscalização da aplicação - até o exercício de 1979, inclusive - desses recursos e dos provenientes do Fundo Especial, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Área	Competência do TCU	Assunto	Fundos
Descritor	Transferências constitucionais e legais	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Decreto-Lei 1.805/1980 Presidente da República, Decreto-Lei 1.883/1980 Presidente da República	Palavras-chave	Súmula, Fundo de participação

62. SÚMULA TCU 115 (REVOGADA): Não cabe ao Tribunal de Contas da União alterar as destinações específicas e obrigatórias ou reduzir os respectivos percentuais mínimos, estabelecidos pelo Poder Executivo Federal, para a aplicação dos recursos provenientes dos Fundos de Participação.

Área	Competência do TCU	Assunto	Fundos
Descritor	Transferências constitucionais e legais	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Fundo de participação

63. SÚMULA TCU 89 (REVOGADA): Desde que aplicados os percentuais mínimos, com destinação específica e obrigatória em cada exercício, bem como incluída a despesa no Programa de aplicação aprovado pelo órgão competente, é lícita a utilização de recursos provenientes dos Fundos de Participação, como Despesas Correntes, no pagamento de pessoal, observadas as limitações legais e regulamentares pertinentes à matéria.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Despesa com pessoal

64. SÚMULA TCU 66 (REVOGADA): Ainda que aprovado, pela autoridade competente, o Programa de Aplicação dos recursos provenientes dos Fundos de Participação, pode o Tribunal de Contas da União, no âmbito da sua jurisdição e competência, impugnar despesa, prevista no referido Programa de Aplicação, que contrarie disposição legal ou regulamentar.

Área	Competência do TCU	Assunto	Fundos
Descritor	Transferências constitucionais e legais	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Impugnação, Súmula, Despesa, Fundo de participação

65. SÚMULA TCU 56 (REVOGADA): As despesas realizadas com desportos, a título de "jogos abertos", desde que reservados à população escolar de 1º grau, podem ser compreendidas no conceito amplo de "educação física", e incluídas no percentual de 20% dos recursos provenientes dos Fundos de Participação, destinado à educação (Constituição, art. 25).

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Esporte, Jogos escolares

66. SÚMULA TCU 55 (REVOGADA): Desde que aplicados os percentuais com destinação compulsória e específica no respectivo exercício, é facultada a utilização, no ano ou nos anos subseqüentes, dos saldos provenientes dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25), em finalidade diversa, que não seja expressamente vedada.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Palavras-chave	Aplicação, Súmula, Saldo

67. SÚMULA TCU 53 (REVOGADA): Quando, à vista de relação apresentada ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, for verificado que Prefeitura Municipal está sob inspeção "in loco", para apurar irregularidade que abranja exercício mais antigo, admitir-se-á, antes de esgotado o prazo legal de cinco anos e para exame oportuno do mérito, em face do resultado da inspeção que seja interposto recurso de revisão da decisão do Tribunal que julgou regulares as contas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios.

Área	Direito Processual	Assunto	Recurso
Descritor	Ministério Público junto ao TCU	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Recurso de revisão, Súmula, Fundo de Participação dos Municípios

68. SÚMULA TCU 49 (REVOGADA): Os recursos provenientes dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25), com destinação compulsória e específica, quando não aplicados ou aplicados a menos, serão utilizados no exercício ou nos exercícios subseqüentes, sem prejuízo dos percentuais mínimos estabelecidos para cada um deles.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula

69. SÚMULA TCU 21 (REVOGADA): Caberá recurso de revisão, interposto na forma da lei, quando, em face de comunicação dos Tribunais de Contas do Distrito Federal, dos Estados e do Município de São Paulo, das Assembléias Estaduais e das Câmaras Municipais, e de qualquer autoridade ou cidadão (Constituição, art. 153, §§ 30 e 31), for cientificado o Tribunal de Contas da União de irregularidade grave na utilização dos recursos provenientes dos Fundos de Participação.

Área	Direito Processual	Assunto	Recurso de revisão
Descritor	Admissibilidade	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 153 Par. 30 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 153 Par. 31 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Fundo de participação

70. SÚMULA TCU 20 (REVOGADA): Sendo federais os recursos distribuídos à conta dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25), o julgamento, pelo Tribunal de Contas da União, da regularidade da sua aplicação, independe de prévia manifestação dos Tribunais de Contas do Distrito Federal, dos Estados e do Município de São Paulo, bem como do Senado Federal, das Assembléias Estaduais e das Câmaras Municipais (Lei nº 5.172, de 25/10/66, art. 94 § 1º, II).

Área	Competência do TCU	Assunto	Princípio da independência das instâncias
Descritor	Tribunal de Contas estadual	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.172/1966 Art. 94 Par. 1 Inc. II Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Fundo de participação

71. SÚMULA TCU 19 (REVOGADA): Compete ao Tribunal de Contas da União fixar cotas, velar pela entrega e fiscalizar a aplicação dos valores distribuídos à conta dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25), que são recursos federais creditados aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, para movimentação e utilização de acordo com as diretrizes e prioridades dos planos e programas do Governo Federal, respeitadas as condições regionais e locais.

Área	Competência do TCU	Assunto	Fundos
Descritor	Transferências constitucionais e legais	Data	02/06/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula

72. SÚMULA TCU 257: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei 10.520/2002.

Área	Licitação	Assunto	Pregão
Descritor	Obras e serviços de engenharia	Data	28/04/2010
Relator	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 10.520/2002 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Serviços comuns de engenharia

73. SÚMULA TCU 256: Não se exige a observância do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão e de ato de alteração posterior concessivo de melhoria que altere os fundamentos legais do ato inicial já registrado pelo TCU.

Área	Pessoal	Assunto	Ato sujeito a registro
Descritor	Princípio da ampla defesa	Data	28/04/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Súmula 256/2010 TCU	Palavras-chave	Súmula, Princípio do contraditório

74. SÚMULA TCU 255: Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade.

Área	Licitação	Assunto	Inexigibilidade de licitação
Descritor	Fornecedor exclusivo	Data	31/03/2010
Relator	JOSÉ JORGE	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Diligência, Súmula, Competitividade, Exclusividade, Fabricante, Inviabilidade, Representante comercial

75. SÚMULA TCU 254: O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.

Área	Licitação	Assunto	Orçamento estimativo
Descritor	BDI	Data	31/03/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Tributo, Súmula, CSLL, Imposto de renda

76. SÚMULA TCU 253: Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.

Área	Licitação	Assunto	Obras e serviços de engenharia
Descritor	BDI	Data	31/03/2010
Relator	AUGUSTO NARDES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Parcelamento do objeto, Súmula, Equipamentos, Material de construção, Inviabilidade

77. SÚMULA TCU 252: A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.

Área	Licitação	Assunto	Inexigibilidade de licitação
Descritor	Serviço técnico especializado	Data	31/03/2010
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 25 Inc. II Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 13 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Singularidade do objeto, Notória especialização

78. SÚMULA TCU 116 (REVOGADA): Ainda que não instituídas como beneficiárias, equipara-se a mãe de criação à mãe adotiva, bem como a filha de criação à filha adotiva, para feito de lhes ser assegurada a pensão militar prevista na Lei nº 3.765, de 4/5/1960, desde que comprovadas nos autos essas qualificações e não haja herdeiros prioritários.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	Genitor	Data	28/11/2007
Relator	MARCOS VINICIOS VILAÇA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 3.765/1960 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Filho

79. SÚMULA TCU 251: É indevida a averbação de período como aluno monitor, estagiário e residente médico para fins de aposentadoria, eis que tais atividades são retribuídas mediante bolsa de estudos, sem relação empregatícia.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Estagiário	Data	07/11/2007
Relator	GUILHERME PALMEIRA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Aposentadoria, Súmula, Averbação de tempo de serviço, Monitor, Residência médica

80. SÚMULA TCU 5 (REVOGADA): As sociedades de economia mista, salvo disposição expressa em lei, não estão sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	03/10/2007
Relator	UBIRATAN AGUIAR	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Prestação de contas, Súmula, Sociedade de economia mista

81. SÚMULA TCU 250: A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.

Área	Licitação	Assunto	Dispensa de licitação
Descritor	Entidade sem fins lucrativos	Data	27/06/2007
Relator	GUILHERME PALMEIRA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 24 Inc. XIII Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Compatibilidade, Preço de mercado, Objeto do contrato

82. SÚMULA TCU 249: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.

Área	Pessoal	Assunto	Ressarcimento administrativo
Descritor	Dispensa	Data	09/05/2007
Relator	GUILHERME PALMEIRA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Súmula 249/2007 TCU	Palavras-chave	Requisito, Legislação, Princípio da boa-fé, Erro, Súmula, Interpretação

83. SÚMULA TCU 235 (REVOGADA): Os servidores ativos e inativos, e os pensionistas, estão obrigados, por força de lei, a restituir ao Erário, em valores atualizados, as importâncias que lhes forem pagas indevidamente, mesmo que reconhecida a boa-fé, ressalvados apenas os casos previstos na Súmula nº 106 da Jurisprudência deste Tribunal.

Área	Pessoal	Assunto	Ressarcimento administrativo
Descritor	Dispensa	Data	09/05/2007
Relator	GUILHERME PALMEIRA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Súmula 106/1976 TCU	Palavras-chave	Princípio da boa-fé, Súmula

84. SÚMULA TCU 243 (REVOGADA): A vantagem denominada quintos, regulamentada pela Lei nº 8.911/94, não é acumulável com a vantagem do art. 192 da Lei nº 8.112/90.

Área	Pessoal	Assunto	Quintos
Descritor	Aposentadoria-prêmio	Data	18/01/2006
Relator	HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.911/1994 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 192 Congresso Nacional	Palavras-chave	Vedação, Súmula, Acumulação

85. SÚMULA TCU 248: Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei 8.666/1993.

Área	Licitação	Assunto	Convite (licitação)
Descritor	Proposta	Data	24/08/2005
Relator	BENJAMIN ZYMLER	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 22 Par. 3º Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 22 Par. 7º Congresso Nacional	Palavras-chave	Validade, Justificativa, Exceção, Súmula, Convocação, Reiteração, Limite mínimo

86. SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

Área	Licitação	Assunto	Parcelamento do objeto
Descritor	Obrigatoriedade	Data	10/11/2004
Relator	MARCOS VINÍCIOS VILAÇA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Competitividade, Licitação por item, Acréscimo, Viabilidade econômica, Viabilidade técnica, Economia de escala

87. SÚMULA TCU 105 (REVOGADA): A modificação posterior da Jurisprudência não alcança aquelas situações constituídas à luz de critério interpretativo anterior.

Área	Direito Processual	Assunto	Recurso
Descritor	Fato novo	Data	03/09/2003
Relator	HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula

88. SÚMULA TCU 226: É indevida a despesa decorrente de multas moratórias aplicadas entre órgãos integrantes da Administração Pública e entidades a ela vinculadas, pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios, quando inexistir norma legal autorizativa.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Receita pública
Descritor	Multa	Data	31/07/2002
Relator	VALMIR CAMPELO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Vedação, Súmula, Órgão público, Atraso, Mora

89. SÚMULA TCU 246: O fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias.

Área	Pessoal	Assunto	Acumulação de cargo público
Descritor	Licença sem remuneração	Data	20/03/2002
Relator	WALTON ALENCAR RODRIGUES	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Constituição Federal 1988 Art. 37 Congresso Nacional	Palavras-chave	Vedação, Súmula

90. SÚMULA TCU 245: Não pode ser aplicada, para efeito de aposentadoria estatutária, na Administração Pública Federal, a contagem ficta do tempo de atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas, com o acréscimo previsto para as aposentadorias previdenciárias segundo legislação própria, nem a contagem ponderada, para efeito de aposentadoria ordinária, do tempo relativo a atividades que permitiriam aposentadoria especial com tempo reduzido.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Tempo ficto	Data	11/02/1998
Relator	HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Penosidade, Periculosidade, Insalubridade, Súmula, Aposentadoria especial

91. SÚMULA TCU 244: A partir de 01.01.1991, as pensões concedidas com fundamento na Lei nº 3.373/58 devem corresponder ao valor integral da respectiva remuneração ou provento do instituidor.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão
Descritor	Limite	Data	06/11/1996
Relator	HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 3.373/1958 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Súmula, Instituidor da pensão

92. SÚMULA TCU 242: O tempo de serviço exercido até a transformação do cargo isolado de provimento efetivo em cargo comissionado não pode ser aproveitado para fins de "quintos" e de concessão da vantagem prevista no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28-10-52 (correspondente ao art. 193 da Lei nº 8.112, de 11-12-90).

Área	Pessoal	Assunto	Cargo público
Descritor	Cargo isolado	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 193 Congresso Nacional	Palavras-chave	Tempo de serviço, Quintos, Aproveitamento, Cargo em comissão, Transformação

93. SÚMULA TCU 241: As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei nº 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal.

Área	Pessoal	Assunto	Transposição de regime jurídico
Descritor	Vantagem	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 243 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Remuneração, Súmula, Incorporação, Gratificação

94. SÚMULA TCU 240: O Tribunal de Contas da União, por falta de amparo legal, está impossibilitado de atender solicitações ou requerimentos que visem a liberação de seus servidores para, em função do exercício do cargo, prestar depoimentos destinados a auxiliar a instrução de inquérito policial, atuar como perito judicial, realizar perícia contábil ou outras funções de natureza assemelhada.

Área	Pessoal	Assunto	Cessão de pessoal
Descritor	Requisito	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Perícia, Súmula, TCU, Inquérito policial

95. SÚMULA TCU 239: É reconhecido aos Membros Classistas Temporários o direito à percepção da gratificação adicional por tempo de serviço, na forma da Lei nº 1.711, de 28-10-52, com a alteração introduzida pela Lei nº 4.345, de 24-11-64, e, a partir de 01-01-91, aos uniênios, ante o art. 67 da Lei nº 8.112, de 11-12-90, por força da equiparação autorizada pela Lei nº 6.903, de 30-04-81.

Área	Pessoal	Assunto	Adicional por tempo de serviço
Descritor	Juiz classista	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.345/1964 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 67 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.903/1981 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Legislação, Súmula, Anuênio

96. SÚMULA TCU 238: A cota-parte da pensão especial de que trata a Lei nº 6.782, de 19-05-80, que a viúva deixa de receber ao se habilitar à pensão especial prevista na Lei nº 3.738, de 04-04-60, fica mantida em reserva, não revertendo para os demais herdeiros.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Doença, Viúvo

97. SÚMULA TCU 237: Os Membros Classistas Temporários da Magistratura Trabalhista, por ocuparem cargo isolado, têm direito à vantagem do art. 184, inc. III, da Lei nº 1.711, de 28-10-52, a partir de 05/10/88, data da promulgação da Constituição Federal, desde que hajam implementado as condições para aposentadoria voluntária, com proventos integrais, na vigência do referido Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Juiz classista	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Inc. III Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Legislação, Aposentadoria-prêmio, Súmula

98. SÚMULA TCU 236: Os servidores amparados pela Lei nº 7.596, de 10.04.87 e incluídos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos das Instituições Federais de Ensino têm assegurado o direito de continuar a perceber, sob a forma de uniênios, a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço a que já faziam jus, por expressa disposição legal, na condição de celetistas.

Área	Pessoal	Assunto	Adicional por tempo de serviço
Descritor	Instituição federal de ensino	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 7.596/1987 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Empregado público

99. SÚMULA TCU 234: O abono de que trata a Lei nº 7.333, de 02.07.85, é devido desde a inicial aos beneficiários das pensões concedidas a partir de 01-07-1985 (data da vigência da Lei nº 7.333/85), se o instituidor já o percebia em vida; e, a partir da vigência da Constituição Federal de 1988, se o inativo a ele fazia jus, mas não o percebia em virtude do limite estabelecido no § 2º do art. 102 da Emenda Constitucional nº 1/69.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão civil
Descritor	Legislação	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 7.333/1985 Congresso Nacional, Emenda à Constituição Federal 1/1969 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Súmula, Abono pecuniário

100. SÚMULA TCU 233: O tempo de serviço público estadual ou municipal computado com acréscimo, só poderá ser de igual modo considerado na esfera federal, se nela houver norma correspondente admitindo a contagem.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Tempo ficto	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Município, Estado-membro, Aproveitamento, Súmula

101. SÚMULA TCU 232: A contagem em dobro dos dois primeiros anos de efetivo exercício em Brasília, no período de 21-04-1960 a 20-04-1962 (período de instalação do Congresso Nacional), só alcança os servidores pertencentes a órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo, oriundos do antigo Distrito Federal, amparados por legislação específica.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Tempo ficto	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Contagem em dobro, Súmula, Brasília

102. SÚMULA TCU 231: A exigência de concurso público para admissão de pessoal se estende a toda a Administração Indireta, nela compreendidas as Autarquias, as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, as Sociedades de Economia Mista, as Empresas Públicas e, ainda, as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, mesmo que visem a objetivos estritamente econômicos, em regime de competitividade com a iniciativa privada.

Área	Pessoal	Assunto	Concurso público
Descritor	Exigência	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Empresa controlada, Administração indireta

103. SÚMULA TCU 229: Os servidores e dirigentes das empresas estatais, de que trata o artigo 1º do Decreto-lei nº 2.355, de 27-08-87, estão sujeitos ao limite máximo de remuneração mensal, calculado com base na legislação vigente, excluídas apenas as parcelas legalmente autorizadas, caracterizando-se como ato irregular de gestão a inobservância deste preceito.

Área	Pessoal	Assunto	Empresa estatal
Descritor	Remuneração	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Decreto-Lei 2.355/1987 Art. 1 Presidente da República	Palavras-chave	Súmula, Teto constitucional, Base de cálculo

104. SÚMULA TCU 228: As aposentadorias voluntárias com proventos integrais, já registradas pelo Tribunal de Contas da União, cujos titulares vierem a ser acometidos por doença especificada em lei, estão dispensadas de nova apreciação, por não se verificar em decorrência desse fato alteração no Fundamento legal nem de ordem financeira, mas apenas a isenção fiscal prevista na Lei nº 7.713, de 22.12.88, art. 6º, XIV.

Área	Pessoal	Assunto	Ato sujeito a registro
Descritor	Alteração	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 7.713/1988 Art. 6 Inc. XIV Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Aposentadoria voluntária, Proventos integrais, Doença especificada em lei, Superveniência

105. SÚMULA TCU 227: O recolhimento parcial do débito por um dos devedores solidários não o exonera da responsabilidade pela quantia restante, vez que a solidariedade imputada impede seja dada quitação, a qualquer dos responsáveis solidários, enquanto o débito não for recolhido em sua totalidade.

Área	Responsabilidade	Assunto	Débito
Descritor	Credor	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Solidariedade, Recolhimento, Súmula, Parcialidade

106. SÚMULA TCU 225: A investidura em cargo da esfera estadual de servidor do antigo Distrito Federal, transferido para o extinto Estado da Guanabara nos termos da Lei nº 3.752, de 14.04.60, rompe o vínculo que o mesmo, até então, mantinha com a União, não cabendo ao Tesouro Nacional qualquer despesa decorrente da aposentadoria superveniente.

Área	Pessoal	Assunto	Cargo público
Descritor	Investidura (Pessoal)	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 3.752/1960 Congresso Nacional	Palavras-chave	Aposentadoria, DISTRITO FEDERAL, Súmula, Transferência, Ente da Federação

107. SÚMULA TCU 224: É admissível, a partir de 05-10-1988, a percepção cumulativa da gratificação de função DAI e dos "quintos" dela advindos, desde que a aposentadoria do servidor esteja fundamentada no art. 2º da Lei nº 6.732, de 04-12-79.

Área	Pessoal	Assunto	Quintos
Descritor	Acumulação	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências	Lei Ordinária 6.732/1979 Art. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Legislação, Marco temporal, Súmula

108. SÚMULA TCU 223: Os cargos de Ministro dos Tribunais Superiores, por serem isolados, não se enquadram na terminologia estatutária de classe imediatamente superior.

Área	Pessoal	Assunto	Cargo público
Descritor	Cargo isolado	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula, Tribunal Superior, Ministro, Classe (Pessoal)

109. SÚMULA TCU 222: As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Área	Competência do TCU	Assunto	Licitação
Descritor	Abrangência	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Legislação, Súmula

110. SÚMULA TCU 181 (REVOGADA): Ao Tribunal de Contas da União compete, em princípio, apreciar a legalidade das concessões de aposentadoria, reforma e pensão, já expedidas ou deferidas pela autoridade administrativa competente, sem embargo de que, a juízo do seu Plenário, possa conhecer, em face da relevância do caso concreto, de pedidos formulados por inativos e pensionistas ou pelos órgãos interessados, notadamente se já registrada a concessão inicial ou se cancelada esta antes do registro, para adotar as providências necessárias ao exato cumprimento da lei.

Área	Pessoal	Assunto	Ato sujeito a registro
Descritor	Alteração	Data	13/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	ADMINISTRATIVO
Referências		Palavras-chave	Súmula

111. SÚMULA TCU 184: Com o advento da Lei nº 6.903, de 30-04-81, o mandato de membro classista e temporário, nos órgãos da Justiça do Trabalho, configura-se como cargo público, para o fim de ensejar aposentadoria ou sua revisão, desde que o tempo de efetivo serviço fixado no art. 4º da citada lei, seja implementado no cargo em que o interessado requerer a aposentadoria.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Juiz classista	Data	08/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.903/1981 Art. 4 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Súmula

112. SÚMULA TCU 96: Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Aluno-aprendiz	Data	08/12/1994
Relator	IRAM SARAIVA	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Requisito, Súmula

113. SÚMULA TCU 165 (REVOGADA): A Lei nº 6.782, de 19/05/80, institui pensão especial, em complementação à pensão de montepio e à pensão previdenciária, cabendo, também, quanto a esta última, o ônus integral ao Tesouro Nacional, caso não tenha sido reconhecida ou deferida pelo órgão previdenciário competente, em face de interpretação não aceita pelo Tribunal de Contas.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	03/04/1991
Relator	UBIRATAN AGUIAR	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula

114. SÚMULA TCU 69 (REVOGADA): Não possuindo o militar herdeiros prioritários, tem direito à pensão militar, à vista do inciso VI do art. 7º da Lei nº 3.765, de 04/05/60, a companheira sob dependência econômica do contribuinte, independentemente de formal designação como beneficiária e da satisfação dos requisitos do § 3º do art. 5º da Lei nº 4.069, de 11/06/62, quanto ao prazo de convivência e à subsistência de impedimento para o casamento.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	União estável	Data	03/04/1991
Relator	MARCOS VINICIOS VILAÇA	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.765/1960 Art. 7 Inc. VI Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.069/1962 Art. 5 Par. 3 Congresso Nacional	Palavras-chave	Dependência econômica, Súmula

115. SÚMULA TCU 24 (REVOGADA): Para concessão da pensão à companheira, com fundamento no art. 5º, § 3º, da Lei nº 4.069, de 11/06/62, são dispensáveis a destinação expressa do benefício pelo servidor e a prova de subsistência de impedimento legal para o casamento civil, desde que comprovada a celebração de matrimônio religioso.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão civil
Descritor	União estável	Data	03/04/1991
Relator	MARCOS VINICIOS VILAÇA	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 4.069/1962 Art. 5 Par. 3 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula

116. SÚMULA TCU 221: Com o advento da Lei nº 6.701, de 24/10/79, cabe, a partir de sua vigência, ao servidor que se aposentar ou já estiver aposentado voluntariamente, com tempo de serviço fixado em lei, a vantagem prevista no art. 184, da Lei nº 1.711, de 28/10/52, sem prejuízo - caso não amparado pelo art. 177, § 1º, da Constituição de 1967, na sua redação originária - do limite fixado no § 2º do art. 102 da Constituição (redação atual).

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Aposentadoria-prêmio	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.701/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Súmula, Limite máximo

117. SÚMULA TCU 220: Com o advento da Lei nº 6.481, de 05/12/77, cabe, a partir de sua vigência, a vantagem prevista no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, para servidor que se aposentar ou já estiver aposentado voluntariamente, com redução, por lei, do tempo de serviço necessário.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Cargo em comissão	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.481/1977 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional	Palavras-chave	Função de confiança, Tempo de serviço, Súmula, Redução

118. SÚMULA TCU 219: Com o advento da Lei nº 6.890, de 11/12/80, cabe, a partir de sua vigência, o cômputo, para todos os efeitos legais, do tempo de serviço remunerado à conta de dotação orçamentária global, que não a de pessoal.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Contagem de tempo de serviço	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.890/1980 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Dotação orçamentária

119. SÚMULA TCU 218: A Lei de Anistia, sob nº 6.683, de 28/08/79, alcança - como se vivos estivessem na data de início de sua vigência - os servidores anistiados e já falecidos, contando-se o tempo compreendido entre o afastamento e o óbito, para efeito do cálculo da pensão.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão
Descritor	Anistia	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.683/1979 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Anistiado político

120. SÚMULA TCU 217: Vigora, a partir da data de início de vigência da Lei de Anistia, sob nº 6.683, de 28/08/79 (efeitos "ex tunc"), a concessão de aposentadoria (ou o restabelecimento desta), do servidor anistiado que, no prazo fixado, não requereu o retorno ou a reversão à atividade, ou, se o pleiteou, estava impedido de retornar ao serviço ativo, ante o disposto no § 4º do art. 3º, da Lei nº 6.683, cit.; e, a partir da data do indeferimento pela autoridade administrativa competente (efeitos "ex nunc"), a do servidor anistiado que, havendo pleiteado o retorno ou a reversão à atividade, teve seu requerimento denegado.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Anistiado político	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.683/1979 Art. 3 Par. 4 Congresso Nacional	Palavras-chave	Legislação, Marco temporal, Súmula

121. SÚMULA TCU 216: Ao servidor anistiado, por força da Lei nº 6.683, de 28/08/79, a que foi negado o retorno ou a reversão à atividade e, em consequência, considerado aposentado, são devidos proventos correspondentes ao cargo ou função que ele estaria ocupando se não tivesse sido afastado do serviço ativo, contando-se esse tempo de afastamento para fins de aposentadoria (ou de pensão) e, inclusive, quando for o caso, da vantagem prevista no art. 184 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, e do amparo estabelecido no art. 177, § 1º, da Constituição de 1967 (redação originária).

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Anistiado político	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.683/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Aposentadoria-prêmio, Súmula, Vantagem

122. SÚMULA TCU 215: A simples viagem em zona de possível ataque submarino não constitui prova de efetiva participação em operações de guerra, descabendo, pois, o benefício da pensão militar, prevista no art. 30 da Lei nº 4.242, de 17/07/63.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial de ex-combatente
Descritor	Legislação	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 4.242/1963 Art. 30 Congresso Nacional	Palavras-chave	Participação, Súmula, Guerra, Submarino

123. SÚMULA TCU 214: Os valores correspondentes às taxas de inscrição em concursos públicos devem ser recolhidos ao Banco do Brasil S.A., à conta do Tesouro Nacional, por meio de documento próprio, de acordo com a sistemática de arrecadação das receitas federais prevista no Decreto-lei nº 1.755, de 31/12/79, e integrar as tomadas ou prestações de contas dos responsáveis ou dirigentes de órgãos da Administração Federal Direta, para exame e julgamento pelo Tribunal de Contas da União.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Conta única
Descritor	Concurso público	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.755/1979 Art. 10 Presidente da República	Palavras-chave	Recolhimento, Súmula, Contas ordinárias, Taxa, Processo de contas

124. SÚMULA TCU 213: Prevalece, no cálculo da Gratificação de Produtividade - instituída pelo art. 10 do Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, e a ser incorporada ao provento de aposentadoria - a média dos percentuais percebidos pelos servidores em atividade, de igual categoria, nos doze (12) últimos meses imediatamente anteriores à aposentadoria (incluído o mês em que publicado o ato concessório), com a incidência daquela vantagem sobre o valor da referência de vencimentos a que corresponder o provento, quando aplicável o disposto no art. 184, I, da Lei nº 1.711, de 28/10/52, sem prejuízo do limite fixado no § 2º do art. 102 da Constituição.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 10 Presidente da República, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Inc. I Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Cálculo, Súmula, Gratificação de produtividade

125. SÚMULA TCU 212: A Gratificação de Produtividade instituída pelo art. 10 do Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, não se incorpora aos proventos dos servidores aposentados anteriormente à data de início de vigência do Decreto-lei nº 1.709, de 31/10/79 (artigos 5º e 8º), salvo os amparados pela Lei nº 1.050, de 03/01/50, aos quais se assegura a percepção daquela vantagem a partir de 01/01/80 (art. 7º do Decreto-lei nº 1.709 cit.).

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 10 Presidente da República, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 5 Presidente da República, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 8 Presidente da República, Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 7 1709	Palavras-chave	Vedação, Súmula, Incorporação, Gratificação de produtividade

126. SÚMULA TCU 211: A Gratificação de Atividade, instituída pelo art. 10 do Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, não se incorpora aos proventos dos servidores aposentados anteriormente à data de início de vigência do Decreto-lei nº 1.709, de 31/10/79 (artigos 5º e 8º), salvo os amparados pela Lei nº 1.050, de 03/01/50, aos quais se assegura a percepção daquela vantagem a partir de 01/01/80 (art. 7º do Decreto-lei nº 1.709 cit.).

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 10 Presidente da República, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 5 Presidente da República, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 8 Presidente da República, Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 7 1709	Palavras-chave	Vedação, Súmula, Incorporação, Gratificação

127. SÚMULA TCU 210: Efetiva-se, a partir da vigência da Lei Complementar nº 36, de 31/10/79, a revisão, em face do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, de proventos do servidor aposentado com fundamento na Lei Complementar nº 29, de 05/07/76.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria proporcional
Descritor	Proventos	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Complementar 36/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional, Lei Complementar 29/1976 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Legislação, Súmula, Revisão

128. SÚMULA TCU 209: Descabe, por força dos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, a exclusão, em face de disposição legal superveniente, do provento de magistrado ativo ou inativo, da gratificação prevista no art. 12 do Decreto-lei nº 113, de 25/01/67.

Área	Pessoal	Assunto	Remuneração
Descritor	Magistrado	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 113/1967 Art. 12 Presidente da República	Palavras-chave	Irredutibilidade, Direito adquirido, Súmula, Vantagem pecuniária

129. SÚMULA TCU 208: É vedada a distribuição, sob qualquer forma, a membros da diretoria ou empregados de bancos oficiais, sociedades de economia mista e empresas públicas, de resultado ou de receita derivada de aplicações de disponibilidades financeiras em depósitos a prazo fixo, cadernetas de poupança ou em quaisquer títulos que proporcionem juros e correção monetária ou outra forma de rendimento.

Área	Pessoal	Assunto	Empresa estatal
Descritor	Remuneração	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Vedação, Gestor, Aplicação financeira, Rendimento financeiro, Disponibilidade de caixa

130. SÚMULA TCU 207: É vedada aos órgãos da Administração Federal Direta, às autarquias, às empresas, às sociedades de economia mista e às entidades sob seu controle acionário, bem como às Fundações supervisionadas pela União, a aplicação, em títulos de renda fixa ou em depósitos bancários a prazo, de disponibilidade financeiras, salvo - quando resultantes de receitas próprias - a aplicação em títulos do Tesouro Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil ou na forma que este estabelecer e sem prejuízo das respectivas atividades operacionais.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Administração Pública
Descritor	Disponibilidade de caixa	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Aplicação, Vedação, Banco Central do Brasil, Exceção, Súmula, Título da dívida pública

131. SÚMULA TCU 206: Embora seja legítima a percepção cumulativa, de honorários de Presidente ou membro da Diretoria, com os de Presidente ou membro do Conselho de Administração, de entidade sob a jurisdição do Tribunal de Contas, descabe, no tocante a parcelas de honorários em atraso, a incidência da correção monetária, eis que não constituem débitos de natureza trabalhista.

Área	Pessoal	Assunto	Empresa estatal
Descritor	Remuneração	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Vedação, Gestor, Pagamento, Súmula, Correção monetária, Atraso, Honorários

132. SÚMULA TCU 205: É inadmissível, em princípio, a inclusão, nos contratos administrativos, de cláusula que preveja, para o Poder Público, multa ou indenização, em caso de rescisão.

Área	Contrato Administrativo	Assunto	Formalização do contrato
Descritor	Conteúdo	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Multa, Súmula, Sanção administrativa, Indenização, Rescisão contratual

133. SÚMULA TCU 204: Ainda que em data posterior à implantação do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, ou da revisão autorizada pela Lei nº 6.703, de 26/10/79, é legítima a percepção cumulativa das vantagens - decorrentes de fatos geradores distintos - prevista na Lei nº 3.906, de 10/06/61, e na Lei nº 6.701, de 24/10/79 (artigo 184 da Lei nº 1.711, de 28/10/52), para os funcionários públicos, que tenham participado de operações de guerra na Força Expedicionária, na Força Aérea e na Marinha de Guerra do Brasil e hajam completado, na atividade, vinte e cinco (25) anos de serviço, até 15/03/68 (Constituição de 1967, art. 177, § 1º, na sua redação originária) ou, caso negativo, hajam percebido, na atividade, parcela permanente e não incorporável ao provento, de forma que não se ultrapasse o limite fixado no § 2º do art. 102 da Constituição.

Área	Pessoal	Assunto	Reforma (Pessoal)
Descritor	Reforma-prêmio	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.703/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.906/1961 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.701/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 1711, Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Aposentadoria-prêmio, Súmula, Acumulação, Ex-combatente

134. SÚMULA TCU 203: O art. 159 da Lei nº 4.328, de 30/04/64, não autorizou promoção, mas, apenas, a atualização de proventos do militar transferido para a inatividade, em virtude do novo valor por ele estabelecido.

Área	Pessoal	Assunto	Reforma (Pessoal)
Descritor	Proventos	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 4.328/1964 Art. 159 Congresso Nacional	Palavras-chave	Legislação, Súmula, Atualização, Servidor público militar

135. SÚMULA TCU 202: Com o advento do Decreto-lei nº 1.746, de 27/12/79 (arts. 2º e 3º), reconhece-se, a partir de sua vigência, o direito de os funcionários - aposentados na forma do art. 180, da Lei nº 1.711, de 28/10/52, o que tenha optado posteriormente por esta vantagem - terem os seus proventos revistos, para ser incorporado o valor da Gratificação de Representação instituída pelo art. 3º do Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, desde que tenha exercido, durante, pelo menos 2 (dois) anos, cargo de que essa representação fosse ou viesse a ser parte componente da respectiva remuneração na atividade.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Cargo em comissão	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.746/1979 Art. 2 Presidente da República, Decreto-Lei 1.746/1979 Art. 3 Presidente da República, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 3 Presidente da República	Palavras-chave	Função de confiança, Súmula, Gratificação de representação de gabinete

136. SÚMULA TCU 201: A Lei Complementar nº 29, de 05/07/76 (alterada pela Lei Complementar nº 36, de 31/10/79), que se destina exclusivamente aos funcionários integrantes de Quadros Suplementares ou postos em disponibilidade, não contempla, com aposentadoria, à conta do Tesouro Nacional, os servidores das extintas ferrovias desvinculados do serviço público anteriormente à sua vigência, em virtude de aposentação previdenciária.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Disponibilidade de pessoal	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Complementar 29/1976 Congresso Nacional, Lei Complementar 36/1979 Congresso Nacional	Palavras-chave	Legislação, Extinção, Súmula, Ferrovia

137. SÚMULA TCU 200: O direito novo não é aplicado à aposentadoria de professor, já consumada sob a égide da legislação anterior à Emenda Constitucional nº 18, de 30/06/81.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria especial
Descritor	Professor	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Emenda à Constituição Federal 18/1981 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Legislação, Súmula

138. SÚMULA TCU 199 (REVOGADA): Salvo por sua determinação, não podem ser cancelados pela autoridade administrativa concedente, os atos originários ou de alterações, relativos a aposentadoria, reformas e pensões, já registrados pelo Tribunal de Contas, ao apreciar-lhes a legalidade, no uso da sua competência constitucional.

Área	Pessoal	Assunto	Concessão (Pessoal)
Descritor	Cancelamento	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Autoridade

139. SÚMULA TCU 198: Desde que satisfaça o requisito legal de um mínimo de dois (2) anos é irrelevante a circunstância de ser ou não em substituição o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, para efeito da aposentadoria com base no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28/10/52.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Cargo em comissão	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional	Palavras-chave	Função de confiança, Súmula, Substituição

140. SÚMULA TCU 197: Aplica-se aos aposentados, sem vulnerar o disposto no Enunciado nº 04 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Enunciado nº 38 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal), o reposicionamento - que não constitui reclassificação de cargo mas apenas alteração na escala de referência de vencimentos, dentro de cada classe - determinado pelo art. 4º do Decreto-lei nº 1.732, de 20/12/79 (Decreto-lei nº 1.853, de 09/02/81) e pelo Decreto-lei nº 1.874, de 08/07/81, para os servidores pertencente às categorias funcionais ali especificadas.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.732/1979 Art. 4 Presidente da República, Decreto-Lei 1.853/1981 Presidente da República, Decreto-Lei 1.874/1981 Presidente da República	Palavras-chave	Súmula, Atualização

141. SÚMULA TCU 196: No caso de transferência, transformação e desativação de empresa sob controle do Governo Federal, de acordo com o chamado "programa de privatização ou desestatização", prevalece, para a apresentação da prestação de contas ao Tribunal, o prazo de cento e oitenta (180) dias, contados da data da venda das ações ou dos ativos da entidade, devendo - tal como no caso de liquidação de empresa ou de encerramento do exercício financeiro - serem elaboradas, na forma do art. 176 da Lei nº 6.404, de 15/12/76, as demonstrações financeiras, sobre as quais se pronunciará a Secretaria de Controle Interno competente.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Contas extraordinárias	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.404/1976 Art. 176 Congresso Nacional	Palavras-chave	Prazo, Súmula, Desestatização, Privatização

142. SÚMULA TCU 195: Para a adoção das providências necessárias ao resguardo dos interesses do Erário ou da exata definição da situação do responsável, admite-se, a juízo do Tribunal de Contas, o desarquivamento de processo de tomada ou prestações de contas, ante a superveniência de novos documentos ou informações que justifiquem o reexame, "ex officio" ou a requerimento do responsável, do órgão a que pertence ou do Ministério Público, da decisão anterior do Tribunal.

Área	Direito Processual	Assunto	Tomada de contas especial
Descritor	Desarquivamento	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Requisito, Decisão terminativa, Súmula

143. SÚMULA TCU 194: Para efeito da concessão da pensão especial prevista na Lei nº 6.782, de 19/05/80, reputa-se legítima a dupla complementação das pensões percebidas em decorrência de haver o instituidor contribuído, regularmente, em razão do exercício do mesmo cargo, para os regimes do montepio civil e da previdência social.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Súmula, Acumulação, Moléstia profissional, Montepio civil

144. SÚMULA TCU 193: Para efeito da concessão das pensões especiais previstas na Lei nº 3.738, de 04/04/60, ou na Lei nº 6.782, de 19/05/80, reputa-se legítima a dupla complementação das pensões previdenciárias percebidas em decorrência de o servidor haver exercido dois (2) cargos licitamente acumuláveis.

Área	Pessoal	Assunto	Acumulação de pensões
Descritor	Requisito	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Doença, Viúvo, Acidente em serviço, Pensão especial

145. SÚMULA TCU 192: Quer na fase de instrução, quer na de execução de Acórdão de condenação, admite-se, também, quando houver requerimento do interessado, o parcelamento, a juízo do Tribunal de Contas, de débito imputado a pessoa sem vínculo empregatício com o serviço, importando o inadimplemento de qualquer das cotas no vencimento automático e na cobrança executiva do saldo devedor, acrescido dos juros de mora e da correção monetária.

Área	Responsabilidade	Assunto	Débito
Descritor	Parcelamento	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Agente privado, Súmula

146. SÚMULA TCU 191: Torna-se, em princípio, indispensável a fixação dos limites de vigência dos contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença, não havendo, entretanto, obstáculo jurídico à devolução de prazo, quando a Administração mesma concorre, em virtude da própria natureza do avençado, para interrupção da sua execução pelo contratante.

Área	Contrato Administrativo	Assunto	Vigência
Descritor	Prazo	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Obrigatoriedade, Súmula, Interrupção, Fixação

147. SÚMULA TCU 189: É inaplicável a exigência do disposto no § 1º do art. 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, quando a consulta é formulada pela Presidência de órgão do Poder Judiciário.

Área	Direito Processual	Assunto	Consulta
Descritor	Admissibilidade	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Poder Judiciário, Autoridade

148. SÚMULA TCU 188: Por força dos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, a investidura federal, como magistrado, durante a vigência da Lei nº 3.414, de 20/06/58, coloca o aposentado sob amparo do seu art. 12, quanto ao cálculo da gratificação adicional, sem incidência de restrições feitas por legislação superveniente.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.414/1958 Art. 12 Congresso Nacional	Palavras-chave	Irredutibilidade, Magistrado, Súmula, Vantagem pecuniária

149. SÚMULA TCU 187: Sem prejuízo da adoção, pelas autoridades ou pelos órgãos competentes, nas instâncias, próprias e distintas, das medidas administrativas, civis e penais cabíveis, dispensa-se, a juízo do Tribunal de Contas, a tomada de contas especial, quando houver dano ou prejuízo financeiro ou patrimonial, causado por pessoa estranha ao serviço público e sem conluio com servidor da Administração Direta ou Indireta e de Fundação instituída ou mantida pelo Poder Público, e, ainda, de qualquer outra entidade que gerencie recursos públicos, independentemente de sua natureza jurídica ou do nível quantitativo de participação no capital social.

Área	Responsabilidade	Assunto	Tomada de contas especial
Descritor	Instauração	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Ausência, Dispensa, Agente privado, Súmula, Conluio

150. SÚMULA TCU 186: Consideram-se sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União os co-autores, embora sem vínculo com o serviço público, de peculato praticado por servidores - quer sejam ou não Ordenadores de Despesas ou dirigentes de órgãos - da Administração Direta ou Indireta da União e Fundação instituída ou mantida pelo Poder Público, e, ainda, pertencentes a qualquer outra entidade, que gerencie recursos públicos, independentemente da sua natureza jurídica e do nível quantitativo da sua participação no capital social. A juízo do Tribunal, atentas as circunstâncias ou peculiaridades de cada caso, os aludidos co-autores estão sujeitos à tomada de contas especial, em que se quantifiquem os débitos e se individualizem as responsabilidades ou se defina a solidariedade, sem prejuízo da adoção, pelas autoridades ou pelos órgãos competentes, das medidas administrativas, civis e penais cabíveis, nas instâncias próprias e distintas.

Área	Responsabilidade	Assunto	Ordenador de despesas
Descritor	Solidariedade	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Agente privado, Súmula, Peculato

151. SÚMULA TCU 185: A Lei nº 5.194, de 24/12/66, e, em especial, o seu art. 22, não atribuem ao autor do projeto o direito subjetivo de ser contratado para os serviços de supervisão da obra respectiva, nem dispensam a licitação para a adjudicação de tais serviços, sendo admissível, sempre que haja recursos suficientes, que se proceda aos trabalhos de supervisão, diretamente ou por delegação a outro órgão público, ou, ainda, fora dessa hipótese, que se inclua, a juízo da Administração e no seu interesse, no objeto das licitações a serem processadas para a elaboração de projetos de obras e serviços de engenharia, com expressa previsão no ato convocatório, a prestação de serviços de supervisão ou acompanhamento da execução, mediante remuneração adicional, aceita como compatível com o porte e a utilidade dos serviços.

Área	Licitação	Assunto	Obras e serviços de engenharia
Descritor	Fiscalização	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.194/1966 Art. 22 Congresso Nacional	Palavras-chave	Supervisão, Contratação direta, Vedação, Súmula, Projeto, Autor

152. SÚMULA TCU 183: Se devidamente comprovada a falsidade de documentos que serviram de base ao deferimento de aposentadoria, reforma ou pensão, torna-se nulo, de pleno direito, o ato concessório, cancelando-se, em consequência, a juízo do Tribunal de Contas, o registro por ele determinado.

Área	Pessoal	Assunto	Ato sujeito a registro
Descritor	Revisão de ofício	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Documentação, Princípio da boa-fé, Súmula, Falsidade

153. SÚMULA TCU 182: Configura-se como acidente em serviço ou a ele se equipara, para efeito da concessão de pensão especial prevista no art. 242 da Lei nº 1.711, de 28/10/52 (Lei nº 6.782, de 19/05/80), o evento ocorrido, dentro ou fora do local e horário de trabalho, desde que relacionado mediata ou imediatamente com as atribuições inerentes ao cargo ou função exercidos pelo funcionário e com o interesse direto ou indireto para o serviço.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 242 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Palavras-chave	Caracterização, Súmula

154. SÚMULA TCU 180: Ainda que não recebam contribuições para-fiscais ou transferências à conta da União e independentemente da sua natureza jurídica, estão sujeitas ao exame e julgamento do Tribunal de Contas as contas das empresas privadas, cuja totalidade ou maioria das ações ordinárias, representativas do seu capital social, foram desapropriadas pela União, ou cujos bens, integrantes do seu patrimônio, foram confiscados e incorporados ao patrimônio da União, na forma da lei, verificando-se, nos respectivos processos de prestação de contas, a legitimidade das operações que conduziram à desapropriação ou ao confisco, a situação das contas antes da intervenção e quando sob gestão do interventor, controlador, executor do confisco ou liquidante.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Empresa privada, Desapropriação, Confisco

155. SÚMULA TCU 179: No exercício da auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das entidades que lhe são jurisdicionadas, cumpre ao Tribunal de Contas da União acompanhar a transferência, transformação e desativação de empresa sob controle do Governo Federal, consoante o chamado "programa de privatização ou desestatização", com vistas à observância dos preceitos legais e regulamentares aplicáveis.

Área	Competência do TCU	Assunto	Desestatização
Descritor	Abrangência	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Transformação de empresa

156. SÚMULA TCU 178: Para a concessão ou reversão da pensão de montepio civil, na falta de beneficiários prioritários, não há que se estabelecer - em termos de dependência econômica e para efeito de aplicação da regra prevista no § 6º do art. 5º da Lei nº 4.069, de 1962 - diferença entre a filha desquitada (e, "a fortiori", a filha viúva), e a filha solteira, maior de 21 anos, sem rendimentos dos cofres públicos, que viva às expensas dos genitores, ainda que não contemplada na abertura da sucessão pensional.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão
Descritor	Montepio civil	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 4.069/1962 Art. 5 Par. 6 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Filha maior solteira, Desquitado, Reversão de pensão

157. SÚMULA TCU 177: A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.

Área	Licitação	Assunto	Projeto básico
Descritor	Detalhamento	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Objeto da licitação, Súmula, Princípio da publicidade, Quantidade, Princípio da isonomia, Especificação

158. SÚMULA TCU 176: Torna-se indispensável o controle, pelo Tribunal de Contas, da participação, de entidades que lhe sejam jurisdicionadas, no custeio de associação ou fundação de complementação previdenciária, mediante o processamento e o exame englobado das contas das mencionadas entidades e dos Balanços e Demonstrações de Resultados das instituições de previdência suplementar.

Área	Competência do TCU	Assunto	Previdência complementar
Descritor	Abrangência	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Demonstração contábil, Súmula

159. SÚMULA TCU 175: Quando houver, por não estar autorizado em lei, impugnação de tempo de serviço, a contagem de período de inatividade, propiciada pelo Enunciado nº 74 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Lei nº 1.711, de 28/10/52, art. 80, VI), para expedição de novo ato concessório de aposentadoria (que não plena e voluntária), depende de aquiescência do interessado, a qual, se for negativa, importa - em contrapartida à recusa de registro da concessão inicial - no seu direito líquido e certo de reverter à atividade, sem as restrições constantes do Decreto nº 32.101, de 16.01.53, que regulamentou os artigos 68 e 69 da Lei nº 1.711, de 28/10/52 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis da União) e do Decreto nº 59.310, de 23/09/66, que regulamentou a Lei nº 4.878, de 03/12/65 (regime jurídico dos funcionários policiais civis).

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Tempo de inatividade	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Súmula 74/1976 TCU, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 80 Inc. VI Congresso Nacional, Decreto 32.101/1953 Presidente da República, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 68 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 69 1711, Decreto 59.310/1966 Presidente da República, Lei Ordinária 4.878/1965 Congresso Nacional	Palavras-chave	Impugnação, Aposentadoria, Ato sujeito a registro, Súmula

160. SÚMULA TCU 174: A aposentadoria, sob regime especial, dos titulares de cargos de confiança que, na atividade, não recebem vencimentos dos cofres públicos, é calculada segundo padrões fornecidos pela retribuição de cargos da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, sem incidir na proibição insculpida no art. 98, parágrafo único, da Constituição.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Tabelião	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 98 Par. único Congresso Nacional	Palavras-chave	Referência, Proventos, Súmula, Oficial de registro

161. SÚMULA TCU 173: A Lei nº 6.703, de 26/10/79, no seu art. 5º, não comporta exegese restritiva, de modo a fazer discriminação entre as aposentadorias concedidas antes ou após a sua edição e, assim, a transformação, ou reclassificação - ali autorizada expressamente - dos cargos em comissão ou funções de confiança, alcança, sem vulnerar o princípio estabelecido no Enunciado nº 4 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas, quem já estava aposentado na data de início da vigência do ato que alterar o Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Cargo em comissão	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.703/1979 Art. 5 Congresso Nacional, Súmula 4/1973 TCU, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional	Palavras-chave	Legislação, Súmula, Alteração, Plano de carreira

162. SÚMULA TCU 171: Carece de amparo legal o pagamento de quaisquer vantagens, entre as quais a gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de 13/07/62, oriundas da condição de "empregado", a membro de Diretoria de empresa pública ou sociedade de economia mista, excetuados, apenas, os que hajam exercido regularmente a opção prevista nos §§ 1º e 2º do art. 4º, acrescidos ao Decreto-lei nº 1.798, de 24/07/80, pelo Decreto-lei nº 1.884, de 17/09/81.

Área	Pessoal	Assunto	Empresa estatal
Descritor	Gratificação natalina	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 4.090/1962 Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.798/1980 Art. 4 Par. 1 Presidente da República, Decreto-Lei 1.798/1980 Art. 4 Par. 2 Presidente da República, Decreto-Lei 1.884/1981 Presidente da República	Palavras-chave	Ilegalidade, Gestor, Súmula

163. SÚMULA TCU 170: Não se inclui entre os favores do art. 1º, § 1º, do Decreto-lei nº 1.893, de 16/12/81, o débito, de natureza não tributária, proveniente de alcance imputado, por Acórdão do Tribunal de Contas, a responsável sob sua jurisdição.

Área	Responsabilidade	Assunto	Débito
Descritor	Requisito	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.893/1981 Art. 1 Par. 1 Presidente da República	Palavras-chave	Súmula, Desconto, Arrecadação da receita, Incentivo fiscal

164. SÚMULA TCU 169: Para efeito de concessão da pensão militar, admite-se a equiparação e, em consequência, a igualdade de tratamento, do militar excluído ao expulso, ambos considerados falecidos (morte ficta), mesmo que a família se haja constituída após o desligamento e ainda que não tenham chegado a contribuir para o montepio militar, por ser superveniente à sua morte a lei que ensejou a contribuição.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	Morte ficta	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Inexistência, Contribuição, Montepio militar

165. SÚMULA TCU 167: Ao cálculo da pensão especial prevista na Lei nº 3.738, de 04/04/60, dá-se tratamento idêntico ao da concedida pela Lei nº 6.782, de 19/05/80, porque, embora tenham fatos geradores distintos, conservam o mesmo escopo social, que é o de assegurar à família do servidor a remuneração que este perceberia, se vivo e em atividade estivesse.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Viúvo	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Palavras-chave	Paridade, Súmula, Doença

166. SÚMULA TCU 166: Tal como na pensão previdenciária e vitalícia, a teor dos arts. 5º, 6º e 7º, da Lei nº 3.373, de 12/03/58, não perde a condição de beneficiária, para efeito da concessão prevista na Lei nº 6.782, de 19/05/80, a viúva que contrair novas núpcias.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.373/1958 Art. 5 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.373/1958 Art. 6 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.373/1958 Art. 7 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Viúvo, Casamento

167. SÚMULA TCU 164: No cálculo e na atualização da pensão concedida com base na Lei nº 6.782, de 19/05/80, incluem-se todas as vantagens inerentes ao cargo efetivo, em comissão ou de direção e assistência intermediária, em que estaria enquadrado o servidor, ativo ou inativo, como se vivo e em atividade estivesse e ainda que instituídas por legislação superveniente à data da aposentadoria ou do falecimento.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Cálculo, Paridade, Súmula, Atualização, Moléstia profissional

168. SÚMULA TCU 163: A Lei nº 6.782, de 19/05/80, aplica-se indistintamente aos beneficiários de servidores ativos ou inativos, bastando que a "causa mortis" seja comprovadamente qualquer das doenças especificadas em lei, independentemente do seu nexos com o serviço ou do Fundamento legal da aposentadoria.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Doença especificada em lei

169. SÚMULA TCU 162: Carece de amparo legal a instituição de Planos de Financiamento ou Adiantamento de recursos para aquisição ou revenda de veículos de transporte a servidores de órgão da Administração Federal Direta e das Autarquias sob sua jurisdição, mantendo-se, sem prejuízo das cautelas adequadas, as operações já realizadas até a data da decisão do Tribunal de Contas que mandou sustá-las.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Operação de crédito
Descritor	Bens móveis	Data	26/10/1982
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Ilegalidade, Súmula, Veículo, Financiamento público, Aquisição

170. SÚMULA TCU 108: É computável, como tempo de serviço público, para aposentadoria e disponibilidade, o período de Tiro de Guerra. E, para todos os efeitos legais, o período de Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e de outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das autoridades militares competentes.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Serviço militar	Data	22/05/1980
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Aposentadoria, Súmula, Disponibilidade de pessoal

171. SÚMULA TCU 160: Contempla-se para efeito do amparo previsto no art. 177, § 1º da Constituição (redação originária), e o tempo de serviço encartado na vida funcional do servidor em período antecedente a 15/03/68, mesmo quando qualificado em lei posterior, de alcance retroativo.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Tempo de serviço	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Súmula, Retroatividade

172. SÚMULA TCU 159: Na interpretação das regras previstas na Lei nº 6.226, de 14/07/75, sobre a contagem recíproca, para efeito de aposentadoria, de tempo de serviço público federal e de atividade privada, adota-se o seguinte entendimento normativo: "a) o tempo de serviço, em atividade privada, deve ser averbado com discriminação dos períodos em cada empresa e especificação da sua natureza, juntando-se ao processo da concessão de aposentadoria, a certidão fornecida pelo INPS; b) o tempo certificado pelo INPS será apurado contando-se os dias existentes entre as datas inicial e final de cada período, convertido depois o total em anos, mediante sucessivas divisões daquele resultado por 365 e 30 dias; c) o tempo de serviço militar pode ser averbado junto com o da atividade privada ou separadamente à vista do documento hábil fornecido pela respectiva corporação, caso em que se fará se houver superposição, a devida dedução do total certificado pelo INPS; d) o cômputo do tempo em atividade privada será feito singularmente, sem contudo prejudicar eventual direito à contagem do em dobro ou em condições especiais, na forma do regime jurídico estatutário, pelo qual vai aposentar-se o servidor; e) o aproveitamento da contagem recíproca não obsta a concessão de aposentadoria prêmio a que fizer jus o funcionário, uma vez satisfeitos os demais pressupostos fáticos, além do tempo mínimo necessário, ainda que atingido este com o de atividade privada".

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Tempo de serviço	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.226/1975 Congresso Nacional	Palavras-chave	Contagem de tempo de serviço, Setor privado, Súmula, Reciprocidade, Setor público

173. SÚMULA TCU 156: A Lei nº 6.525, de 11/04/78, não tem caráter interpretativo da Lei nº 6.223, de 14/07/75, mas como norma definidora de competência é de aplicação instantânea ou imediata e os seus efeitos abrangem os processos em curso, na data de sua vigência, sem alcance quanto aos definitivamente julgados pelo Tribunal de Contas da União, que, com o advento da nova lei, tem jurisdição sobre as contas das entidades, com personalidade jurídica de direito privado, de cujo capital a União ou qualquer entidade da sua Administração Indireta seja detentora da totalidade ou da maioria das ações ordinárias.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.525/1978 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.223/1975 Congresso Nacional	Palavras-chave	Entidade de direito privado, Súmula, Acionista, União Federal

174. SÚMULA TCU 154: O termo de comparação, para o cumprimento do limite estabelecido no § 2º do art. 102 da Constituição (Emenda nº 01, de 17/10/69), não é o montante percebido pelo próprio servidor ao aposentar-se, mas a remuneração percebida pelos ocupantes, em atividade, de cargo idêntico, semelhante ou correlato.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Referência, Paridade, Súmula

175. SÚMULA TCU 153: O funcionário civil, que tiver a condição de ex-combatente, caracterizada na Lei nº 5.315, de 12/09/67, quando se aposentar a pedido, com 25 anos de serviço, e, por invalidez simples, independentemente do tempo de trabalho, terá direito a proventos integrais, com fundamento na Lei nº 288, de 08/06/48, art. 5º, e na Lei nº 3.906, de 19/06/61, art. 1º, ressalvado o direito de pleitear as vantagens da Lei nº 2.579, de 23/08/55 (reforma) e da Lei nº 4.242, de 17/07/63, art. 30 (pensão especial), desde que satisfeitas as condições nelas estabelecidas e não haja acumulação de benefício por um só fato gerador (participação em operações de guerra).

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial de ex-combatente
Descritor	Legislação	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.315/1967 Congresso Nacional, Lei Ordinária 288/1948 Art. 5 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.906/1961 Art. 1 Congresso Nacional, Lei Ordinária 2.579/1955 Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.242/1963 Art. 30 4242	Palavras-chave	Tempo de serviço, Aposentadoria por invalidez, Súmula, Proventos integrais

176. SÚMULA TCU 152: Está em pleno vigor o art. 28 da Lei nº 1.229, de 13/11/50, que não se incompatibiliza com o disposto no art. 103 da Constituição (Emenda nº 1, de 17/10/69) e assegura aos antigos servidores do Departamento dos Correios e Telégrafos proventos integrais, ao se aposentarem com 30 anos de serviço efetivamente prestados no tráfego postal-telegráfico.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Tempo de serviço	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.229/1950 Art. 28 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 103 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Correios

177. SÚMULA TCU 151: Considera-se como acidente em serviço, para efeito da promoção póstuma, na forma do art. 114, da Lei nº 5.774, de 23/12/71, e da pensão militar correspondente, o evento ocorrido no local e horário de trabalho, mesmo em decorrência de caso fortuito ou força maior que, embora não tenha sido a causa única, contribuiu efetivamente para a morte do militar.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	Reforma-prêmio	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.774/1971 Art. 114 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Acidente em serviço

178. SÚMULA TCU 150: Considera-se como acidente em serviço, para efeito da pensão especial prevista no art. 242 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, o evento ocorrido, no local e horário de trabalho, mesmo em decorrência de caso fortuito ou de força maior, provocado por instrumento que não seja de uso profissional.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 242 Congresso Nacional	Palavras-chave	Caracterização, Súmula

179. SÚMULA TCU 149: A atualização das pensões previstas no art. 242 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, na Lei nº 3.738, de 04/01/60, e na Lei nº 5.057, de 29/06/66, será feita, em decorrência do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, com base no valor da referência de vencimento em que o funcionário seria enquadrado, se vivo e em atividade estivesse, considerando-se, para tanto, o cargo ocupado na data do falecimento e, se este tiver sido extinto ou desaparecido, outro cargo de atribuições idênticas, semelhantes ou correlatas, no âmbito da Administração Federal Direta.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 242 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.057/1966 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Doença, Atualização, Viúvo

180. SÚMULA TCU 148: Para efeito de concessão da pensão prevista no art. 242 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, equipara-se ao acidente em serviço a doença profissional, desde que haja nexos causal entre ela e o falecimento do servidor.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 242 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Moléstia profissional

181. SÚMULA TCU 147: Quando o funcionário, ao requerer aposentadoria, estava em gozo de licença especial, na forma da Lei, sem perceber como seria lícito a gratificação de atividade ou de produtividade, inerente ao cargo efetivo que exercia, cabe, também, a atribuição da vantagem prevista no art. 184 da Lei nº 1.711, de 28/10/52.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Aposentadoria-prêmio	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Gratificação de produtividade, Licença especial

182. SÚMULA TCU 146: É legítimo o gozo paralelo dos proventos da dupla aposentadoria de ferroviário, uma a cargo do Tesouro Nacional e outra da autarquia de previdência social, desde que preenchidos de "per si" os requisitos necessários a ambas as concessões, notadamente, para a primeira, o "status" de funcionário da Administração Direta da União.

Área	Pessoal	Assunto	Acumulação de cargo público
Descritor	Proventos	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Aposentadoria, Súmula, Ferrovia

183. SÚMULA TCU 145: O Tribunal de Contas da União pode alterar as suas Deliberações (Regimento Interno, art. 42, itens IV e V), para lhes corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, da repartição interessada ou do representante do Ministério Público, inexistências materiais ou erros de cálculo, na forma do art. 463, I, do Código de Processo Civil, ouvida previamente, nos dois primeiros casos, a Procuradoria junto ao Colegiado.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento
Descritor	Erro material	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.869/1973 Art. 463 Inc. I Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Correção, Ato de ofício, Requerimento

184. SÚMULA TCU 144: A supressão determinada pelo Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, no seu art. 27, § 6º, só abrange as vantagens da atividade, não alcançando a prevista no art. 184, da Lei nº 1.711, de 28/10/52 que se vincula ao Regime de aposentadoria e se compatibiliza com o Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, embora sujeita a sua aplicação ao limite fixado no art. 102, § 2º, da Constituição (Emenda nº 1, de 17/10/69), quando o funcionário completou 35 anos de serviço, após 15/03/68.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Aposentadoria-prêmio	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 27 Par. 6 Presidente da República, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Limite, Súmula

185. SÚMULA TCU 143: Nas concessões de aposentadoria com 35 anos de serviço, cabe a aplicação do disposto no art. 184 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, quer quanto à atribuição do provento correspondente ao valor da referência de vencimento, na mesma ordem ou posição, da classe imediatamente superior (sobre o qual deve ser calculada a gratificação adicional), quer no tocante ao acréscimo de 20% no provento, quando situado o servidor na classe final da respectiva categoria funcional, observado, em qualquer caso, o limite estabelecido no § 2º do art. 102 da Constituição Federal, de modo que não se exceda a remuneração percebida na atividade, ainda que nela computada, para efeito de comparação, parcela permanente e não incorporável ao estipêndio da inatividade.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Aposentadoria-prêmio	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Limite, Súmula

186. SÚMULA TCU 142: Cabe a baixa na responsabilidade e o arquivamento do processo quando, nas contas de ordenador de despesa, dirigente ou administrador de entidade ou qualquer outra pessoa sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União, for apurada infringência de disposição legal ou regulamentar aplicável ou verificada irregularidade de caráter formal, que não permita o julgamento pela regularidade e quitação, ou, tampouco - por não ser suficientemente grave ou individualizada - a conclusão pela irregularidade e cominação da multa prevista em lei, conforme Enunciados nºs 10, 11, 51 e 91 da Súmula da sua Jurisprudência.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Contas ordinárias	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Súmula 10/1973 TCU, Súmula 11/1973 TCU, Súmula 51/1973 TCU, Súmula 91/1976 TCU	Palavras-chave	Irregularidade, Súmula, Erro formal

187. SÚMULA TCU 141: Conta-se, para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, o período de exercício de mandato legislativo, considerado como de tempo de serviço público efetivo, mesmo quando anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 6, de 04/06/76, que tornou explícito o direito preexistente e independentemente da condição de funcionário na época do mencionado exercício.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Contagem de tempo de serviço	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Emenda à Constituição Federal 6/1976 Congresso Nacional	Palavras-chave	Legislação, Exceção, Súmula, Mandato eletivo, Promoção por merecimento

188. SÚMULA TCU 140: Quem se aposentar, após 25/01/1979 (Decreto-lei nº 1.660, de 24/01/79), em cargo previsto no antigo Plano (Lei nº 3.780, de 12/07/60), mesmo estando incluído em Quadro Suplementar ou Extinto, faz jus aos proventos com base no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, considerada a classe inicial correspondente.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.660/1979 Presidente da República, Lei Ordinária 3.780/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional	Palavras-chave	Legislação, Súmula

189. SÚMULA TCU 139: Aplica-se, também, o Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, com observância do enquadramento concedido ao pessoal ativo da União, aos servidores que, licenciados para tratamentos de saúde, foram incluídos em Quadro Suplementar, onde se achavam, ao tempo da aposentadoria, com amparo na Lei nº 1.050, de 03/01/50.

Área	Pessoal	Assunto	Plano de carreira
Descritor	Legislação	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Enquadramento, Aposentado

190. SÚMULA TCU 138: Os inativos, sob amparo da Lei nº 1.050, de 03/01/50 (Lei nº 1.711, de 28/10/52, art. 182, alínea "b"), terão, em decorrência do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, os seus proventos atualizados, como se em atividade estivessem, na base do valor da referência de vencimentos em que seriam enquadrados, a partir de 01/11/74, data da implantação do Plano (para os anteriormente amparados pela Lei nº 1.050 citada) ou da aposentadoria (para os que ficam amparados no momento da inativação e ainda não estejam até então incluídos na nova sistemática).

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 182 Alínea b Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Atualização

191. SÚMULA TCU 137: Conta-se, não só para aposentadoria e disponibilidade, mas, também, para cálculo de gratificação adicional por tempo de serviço, o período de trabalho prestado, sob qualquer regime jurídico, inclusive da CLT, em órgãos da Administração Direta e Autarquias, da União, Estado, Distrito Federal e Municípios (Entidades de direito público), sendo devida a mencionada vantagem a partir da data em que o servidor, já na qualidade de estatutário, completar quinquênio de efetivo serviço, observada a prescrição quinquenal.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Contagem de tempo de serviço	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Aposentadoria, Adicional por tempo de serviço, Súmula, Disponibilidade de pessoal

192. SÚMULA TCU 136: Se convencido o Tribunal de Contas da União de procedência das razões que o justificaram, admite-se a possibilidade de reexame da legalidade da concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, independentemente da força vinculante do despacho presidencial que ordenou a execução ou o registro do ato, nos termos da Constituição.

Área	Pessoal	Assunto	Ato sujeito a registro
Descritor	Revisão de ofício	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Princípio da independência das instâncias, Súmula, Competência do TCU, Presidência da República

193. SÚMULA TCU 135: Com o advento da Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, compete, em tema de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ao Presidente da República a faculdade de ordenar, "ad referendum" do Congresso Nacional, a execução de ato impugnado pelo Tribunal de Contas da União, descabendo a reiteração da medida presidencial ("non bis in idem"), quando o procedimento se consumou sob a égide da norma constitucional anterior (Enunciado nº 82 da Súmula da Jurisprudência do TCU).

Área	Competência do TCU	Assunto	Pessoal
Descritor	Ato sujeito a registro	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Emenda à Constituição Federal 7/1977 Congresso Nacional, Súmula 82/1976 TCU	Palavras-chave	Súmula, Congresso Nacional, Presidente da República

194. SÚMULA TCU 134: Refoge da competência do Tribunal de Contas da União o exame e julgamento dos processos de tomadas de contas instaurados para ressarcimento de débitos, que não se configuram como alcances, provenientes de relação jurídica de natureza trabalhista, por servidores de órgãos ou entidades cujos ordenadores de despesa, dirigentes ou administradores se acham sob a jurisdição do Tribunal.

Área	Competência do TCU	Assunto	Empresa estatal
Descritor	Regularidade trabalhista	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Débito, Tomada de contas especial, Súmula

195. SÚMULA TCU 133: Não só os dirigentes de órgãos da Administração Direta e das autarquias, mas, também, os Administradores das empresas públicas, sociedades de economia mista e Fundações, ou das demais entidades previstas na Lei nº 6.223, de 14/07/75 (Lei nº 6.525, de 11/04/78), estão sujeitos, a juízo do Tribunal de Contas da União, à cominação de multa, por infringência de disposição legal ou regulamentar que lhes seja aplicável, apurada tanto na fase do controle interno como do externo (Enunciados 10, 11, 51 e 91 da Súmula da Jurisprudência do TCU).

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.223/1975 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.525/1978 Congresso Nacional, Súmula 10/1973 TCU, Súmula 11/1973 TCU, Súmula 51/1973 51, Súmula 91/1976 TCU	Palavras-chave	Súmula

196. SÚMULA TCU 132: A título de racionalização administrativa e simplificação processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, serão arquivados, ainda que não estejam em fase de execução, os processos de tomadas e prestações de contas de responsáveis, cujos débitos forem iguais ou inferiores a Cr\$ 1.000,00 ou ao limite que se estabelecer, por disposição legal superveniente, para cancelamento de débitos, de qualquer natureza, inscritos ou não na Dívida Ativa da União.

Área	Direito Processual	Assunto	Tomada de contas especial
Descritor	Princípio da economia processual	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Débito, Arquivamento, Súmula, Limite mínimo

197. SÚMULA TCU 131: A suspensão da execução, a requerimento da Procuradoria da República e por sentença do Juízo Federal competente, à falta de rendimento ou de bens penhoráveis, na forma do artigo 791, III, do Código de Processo Civil, acarreta, após comunicada ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o encerramento ou arquivamento do processo especial de cobrança judicial de débito imputado por acórdão do Tribunal de Contas da União, até que o responsável volte a ter iniciativa ou condições para ressarcir a dívida.

Área	Direito Processual	Assunto	Cobrança executiva
Descritor	Bens	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.869/1973 Art. 791 Inc. III Congresso Nacional	Palavras-chave	Arquivamento, Ausência, Súmula

198. SÚMULA TCU 130: Quando se tiver por objetivo o ressarcimento de débitos imputados por Acórdãos do Tribunal de Contas da União, ao examinar e julgar contas de órgãos da Administração Indireta e Fundações ou das demais entidades previstas na Lei nº 6.223, de 14/07/75 (Lei nº 6.525, de 11/04/78), os documentos necessários à execução serão encaminhados, pelo Ministério Público junto ao Tribunal, diretamente ao Administrador da entidade, Procuradoria ou Serviço Jurídico próprio, conforme as peculiaridades de organização.

Área	Gestão Administrativa	Assunto	Débito
Descritor	Cobrança	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.223/1975 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.525/1978 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Cobrança executiva, Administração indireta, Fundação (Direito)

199. SÚMULA TCU 129: Não cabe a incidência da correção monetária, quando imputado débito a responsável, por novo acórdão, em grau de revisão de Decisão ou Acórdão anterior a 24 de março de 1977 (Enunciado nº 105 da Súmula da jurisprudência do TCU).

Área	Responsabilidade	Assunto	Débito
Descritor	Correção monetária	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Súmula 105/1976 TCU	Palavras-chave	Recurso, Súmula

200. SÚMULA TCU 128: Mesmo na hipótese de já se ter verificado recolhimento parcial, o Acórdão de condenação expressará o total da dívida, abatendo-se, na execução, o valor já satisfeito, sem a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a quantia já ressarcida e a partir da data de cada pagamento.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento
Descritor	Notificação	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Débito, Recolhimento, Juros de mora, Súmula, Correção monetária, Parcialidade

201. SÚMULA TCU 127: Admite-se como cabível a atualização monetária dos débitos imputados, pelo Tribunal de Contas da União, aos ordenadores de despesas, dirigentes ou administradores de entidades e demais responsáveis sob a sua jurisdição, a partir da data que estiver ou for fixada no documento citatório ou no Acórdão, com base nos índices da variação nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, não sendo aplicável aquela atualização, quanto aos débitos constantes de acórdãos proferidos anteriormente a 24 de março de 1977 (Enunciado nº 105 da Súmula da Jurisprudência do TCU).

Área	Responsabilidade	Assunto	Débito
Descritor	Correção monetária	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Súmula 105/1976 TCU	Palavras-chave	Marco temporal, Súmula

202. SÚMULA TCU 71: Quando o ordenador de despesas não houver gerido recursos, proceder-se-á à exclusão do seu nome do rol de responsáveis, arquivando-se, a seguir, o processo.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Rol de responsáveis	Data	11/12/1979
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Arquivamento, Ordenador de despesas, Súmula, Exclusão

203. SÚMULA TCU 126: Se não houver outros herdeiros, cabe a concessão de pensão militar à genitora, ainda que seja casada na dada do óbito do contribuinte, repartindo-se o benefício com o pai, se este for inválido ou interdito ou maior de 60 anos, e transferindo-se, na eventualidade do falecimento de um deles, a sua cota-parte ao cônjuge supérstite.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	Genitor	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Cônjuge, Invalidez, Reversão de pensão

204. SÚMULA TCU 125: A filha do contribuinte do montepio civil, habilitada na vigência do Decreto nº 942-A, de 31/10/1890, não está sujeita às restrições introduzidas pelo Decreto nº 22.414, de 30-01-33, pela Lei nº 571, de 03/11/1937 e pelo Decreto-lei nº 9.545, de 16/08/1946, ante o disposto nos arts. 31 e 32 do Decreto nº 22.414 citado.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão
Descritor	Montepio civil	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto 942-A/1890 Presidente da República, Lei Ordinária 571/1937 Congresso Nacional, Decreto-Lei 9.545/1946 Presidente da República, Decreto 22.414/1933 Art. 31 Presidente da República, Decreto 22.414/1933 Art. 32 22414	Palavras-chave	Legislação, Súmula, Filho

205. SÚMULA TCU 124: A gratificação prevista no art. 12 do Decreto-lei nº 113, de 25/01/67, compreende-se como vencimento no sentido constitucional da irredutibilidade e está condicionada, direta e objetivamente, ao exercício do cargo de Juiz de Direito de Território Federal, e não à situação pessoal de seu eventual ocupante, incorporando-se, destarte, ao cálculo do provento.

Área	Pessoal	Assunto	Remuneração
Descritor	Magistrado	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 113/1967 Art. 12 Presidente da República	Palavras-chave	Irredutibilidade, Súmula, Gratificação

206. SÚMULA TCU 123: A decisão proferida em mandado de segurança, impetrado contra autoridade administrativa estranha ao Tribunal de Contas da União, a este não obriga, mormente se não favorecida a mencionada autoridade pela prerrogativa de foro, conferida no art. 119, I, alínea "i" da Constituição.

Área	Direito Processual	Assunto	Princípio da independência das instâncias
Descritor	Decisão judicial	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 119 Inc. I Alínea i Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Mandado de segurança

207. SÚMULA TCU 122: Por medida de economia processual, os prazos previstos no art. 6º da Lei nº 6.223, de 14/07/75, bem como no art. 7º, § 1º, itens I a III, da Resolução nº 165, de 12/08/75, ficam automaticamente prorrogados, pelo mesmo tempo fixado, na forma da Resolução nº 160, de 10/12/74, para cumprimento de diligência considerada imprescindível à instrução e ao exame e julgamento dos processos de tomadas ou prestações de contas de pessoas ou entidades sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União.

Área	Direito Processual	Assunto	Prazo
Descritor	Prorrogação	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.223/1975 Art. 6 Congresso Nacional	Palavras-chave	Julgamento de contas, Súmula, Diligência

208. SÚMULA TCU 118: Descabe o reajustamento do valor da pensão, na forma do § 1º do art. 2º da Lei nº 5.057, de 29/06/66, a herdeiro de contribuinte, previsto no § 2º do mesmo artigo, que não possuía a qualificação, caracterizada em lei, de funcionário civil da União.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão
Descritor	Montepio civil	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 2 Par. 1 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 2 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Súmula, Reajuste

209. SÚMULA TCU 117: É legítima a concessão de pensão especial, com base na Lei nº 3.738, de 04/04/60, à viúva de exservidor que, quando falecera, não detinha a condição, caracterizada em lei, de funcionário civil da União, mas havia sido contribuinte do IPASE ou do INPS.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Viúvo	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Doença, INPS (1967-1990)

210. SÚMULA TCU 114: Os efeitos originários da regra prevista no art. 2º da Lei nº 458, de 29/10/48, ainda que se verifiquem após a morte do militar e embora esta não tenha ocorrido em guerra, reputam-se mantidos, mas não elásticos, pelo silêncio da lei nova (Lei nº 3.765, de 04/05/60), para contemplar, quer a sobrevivida viuvez de irmã germana ou de irmã consanguínea do militar, quer a incapacidade superveniente do irmão maior, do sexo masculino, que só vieram a figurar na ordem de sucessão com o advento da Lei nº 1.161, de 27/05/50.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	Irmão	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 458/1948 Art. 2 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.765/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.161/1950 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Incapacidade, Estado civil

211. SÚMULA TCU 113: A Lei nº 3.765, de 04/05/60, tem efeito retroativo para restabelecer o direito à pensão em favor da viúva de militar que tenha contraído novas núpcias com civil, ressalvados os direitos adquiridos por outros herdeiros do contribuinte, de acordo com a lei vigente na época do falecimento.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	Cônjuge	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.765/1960 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Viúvo, Casamento

212. SÚMULA TCU 112: Ao Tribunal de Contas da União, no exercício da auditoria financeira e orçamentária e no exame e julgamento da regularidade das contas de pessoas ou entidades sob a sua jurisdição, compete verificar a observância dos limites de vencimento ou remuneração de pessoal em atividade, em face das disposições legais e regulamentares pertinentes.

Área	Competência do TCU	Assunto	Pessoal
Descritor	Ato sujeito a registro	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Remuneração, Vencimentos, Limite, Súmula

213. SÚMULA TCU 111: Aos órgãos próprios do Controle Interno cabe baixar Instruções e Recomendações para o regular funcionamento do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, de modo que se criem condições indispensáveis para assegurar eficácia ao Controle Externo.

Área	Gestão Administrativa	Assunto	CGU
Descritor	Competência	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Eficácia, Ato normativo, Controle externo, Órgão de controle interno

214. SÚMULA TCU 110: Nas consultas formuladas ao Tribunal pelas autoridades competentes, ante dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares que abranjam pessoas ou entidades e matérias sob a sua jurisdição e competência, as respostas têm, caráter normativo e constituem prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.

Área	Direito Processual	Assunto	Consulta
Descritor	Interessado	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Natureza jurídica, Súmula

215. SÚMULA TCU 109: É computável, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, a licença concedida para tratamento da própria saúde, ainda que anterior à vigência da Lei nº 5.832, de 01/12/1972, e desde que a inativação tenha ocorrido ou venha a ocorrer após a promulgação da referida Lei.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Licença para tratamento de saúde	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.832/1972 Congresso Nacional	Palavras-chave	Aposentadoria, Legislação, Marco temporal, Súmula, Disponibilidade de pessoal

216. SÚMULA TCU 107: Admite-se a justificação judicial, como prova do tempo de serviço, tão somente em caráter subsidiário ou complementar a começo razoável de prova por escrito e desde que evidenciada a impossibilidade de obtenção de certidão expedida pelos órgãos próprios, à vista dos assentamentos individuais do servidor e da respectiva ficha financeira.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Justificação judicial	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Prova (Direito), Súmula

217. SÚMULA TCU 106: O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão, não implica por si só a obrigatoriedade da reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento da decisão pelo órgão competente.

Área	Pessoal	Assunto	Ressarcimento administrativo
Descritor	Dispensa	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Marco temporal, Ato sujeito a registro, Princípio da boa-fé, Súmula

218. SÚMULA TCU 103: Na falta de normas legais regimentais específicas, aplicam-se, analógica e subsidiariamente, no que couber, a juízo do Tribunal de Contas da União, as disposições do Código de Processo Civil.

Área	Direito Processual	Assunto	Processo de controle externo
Descritor	Legislação	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Código de Processo Civil, Analogia

219. SÚMULA TCU 102: Recolhida a importância de multa cominada a responsável por contas julgadas irregulares, cabe a baixa na responsabilidade do servidor e a expedição, na forma regimental, da provisão de quitação.

Área	Responsabilidade	Assunto	Multa
Descritor	Pagamento	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Contas irregulares, Súmula, Quitação ao responsável

220. SÚMULA TCU 101: É computável, como tempo de efetivo exercício, a licença prevista na Lei nº 5.375, de 07/12/67, ainda que anterior à sua vigência e desde que a inativação tenha ocorrido ou venha a ocorrer após a promulgação da referida lei.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Licença para tratamento de saúde	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.375/1967 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Legislação, Súmula

221. SÚMULA TCU 100: Quando a Lei nº 6.044, de 14/05/74, autoriza a contagem, para efeito de aposentadoria, do período de exercício de advocacia, não está fazendo exceção às regras estabelecidas na Constituição, quanto ao tempo e natureza do serviço, e, assim, não vulnera o princípio consubstanciado no art. 103 da Constituição.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Advocacia	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.044/1974 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 103 Congresso Nacional	Palavras-chave	Aposentadoria, Súmula

222. SÚMULA TCU 98: Em processo de tomada ou prestação de contas, ao ser citado o responsável, para os fins de direito, impõe-se que lhe sejam presentes os dados ou elementos indispensáveis à caracterização da origem ou proveniência do débito apurado.

Área	Direito Processual	Assunto	Citação
Descritor	Formalização	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Prestação de contas, Débito, Tomada de contas especial, Súmula, Fundamentação

223. SÚMULA TCU 97: Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 5.645, de 10/12/70 (Decreto-lei nº 200, de 25/02/67, art. 10, §§ 7º e 8º), não se admite, a partir da data da publicação do ato de implantação do novo Plano de Classificação e Retribuição de Cargos do Serviço Civil da União e das autarquias, a utilização de serviços de pessoal, mediante convênios, contratos ou outros instrumentos, celebrados com Fundações ou quaisquer entidades públicas ou privadas, para o desempenho de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo referido Plano.

Área	Pessoal	Assunto	Terceirização
Descritor	Atividade-fim	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.645/1970 Art. 3 Par. único Congresso Nacional, Decreto-Lei 200/1967 Art. 10 Par. 7 Presidente da República, Decreto-Lei 200/1967 Art. 10 Par. 8 Presidente da República	Palavras-chave	Convênio, Súmula, Plano de carreira

224. SÚMULA TCU 95: Não é computável, para efeito de concessão de aposentadoria e de vantagem que integre o provento, o tempo de serviço gratuito, sem vínculo empregatício, prestado à Administração Pública, ainda que anterior ao Estatuto de 1939.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Contagem de tempo de serviço	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 1.713/1939 Presidente da República	Palavras-chave	Ausência, Súmula, Vínculo empregatício

225. SÚMULA TCU 94: A partir do exercício de 1975, cabe ao Tribunal de Contas da União, nos termos da Lei nº 6.223, de 14/07/75, o exame e julgamento das contas de entidades sobre as quais anteriormente emitia apenas Parecer, na forma de legislação específica, que, nesta parte, foi revogada.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.223/1975 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Julgamento de contas, Súmula

226. SÚMULA TCU 93: Às contas dos ordenadores das despesas, administradores de entidades e demais responsáveis por bens e dinheiros públicos, serão apresentadas ao Tribunal de Contas da União, no prazo que for fixado expressamente em disposição legal ou regulamentar específica, e, quando esta não houver, no prazo máximo de 180 dias, contados do encerramento do exercício financeiro, salvo prorrogação concedida pelo Plenário do Tribunal, em caráter excepcional, sem prejuízo da faculdade atribuída ao Presidente da República, pelo art. 3º do Decreto nº 73.383, de 08/09/76.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Contas ordinárias	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto 73.383/1976 Art. 3 Presidente da República	Palavras-chave	Prestação de contas, Prazo, Súmula

227. SÚMULA TCU 92: A majoração do provento concedida ao funcionário ou a membro da magistratura ao aposentar-se, sobre a qual incidiram descontos regulares, não deve ser desprezada na consideração do saláriobase para o cálculo de pensão.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão
Descritor	Base de cálculo	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Magistrado, Súmula

228. SÚMULA TCU 91: A falta de remessa, em tempo hábil e para os devidos fins, aos órgãos competentes de Controle Interno, dos Orçamentos e Balanços das Entidades da Administração Indireta e outras organizações, sob a fiscalização do Estado, sujeita os seus Administradores ou responsáveis pela omissão às sanções ou penalidades cabíveis, na forma da lei.

Área	Responsabilidade	Assunto	Prestação de contas
Descritor	Mora	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Demonstração contábil, Orçamento, Súmula, Órgão de controle interno

229. SÚMULA TCU 90: O Parecer Prévio, em sentido favorável, emitido pelo Tribunal de Contas da União, e a aprovação, mediante Decreto-Legislativo, pelo Congresso Nacional, das contas anuais do Presidente da República (consubstanciadas nos Balanços Gerais da União e no Relatório da Inspeção-Geral de Finanças, do Ministério da Fazenda), não isentam os responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos ou as autoridades incumbidas da remessa, de apresentarem ao Tribunal de Contas da União, por intermédio do órgão competente do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, as tomadas ou prestações de contas em falta, nem prejudicam a incidência de sanções cabíveis, por irregularidades verificadas ou inobservância de disposições legais e regulamentares concernentes à administração financeira e orçamentária da União.

Área	Responsabilidade	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Irregularidade	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Prestação de contas, Súmula, Contas do governo, Apresentação, Aprovação, Parecer prévio

230. SÚMULA TCU 87: O exercício da função de Preposto de Coletor, sem vínculo de emprego nem estipêndio à conta da União, não é computável, para qualquer efeito, como tempo de serviço público.

Área	Pessoal	Assunto	Tempo de serviço
Descritor	Contagem de tempo de serviço	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Tributo, Ausência, Súmula, Vínculo empregatício, Arrecadação da receita, Preposto

231. SÚMULA TCU 86: No exame e julgamento das tomadas e prestações de contas de responsáveis por bens e dinheiros públicos, quando se verificar qualquer omissão, desfalque, desvio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, levar-se-á em linha de conta, como elemento subsidiário, o inquérito administrativo instaurado pela autoridade competente.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Contas ordinárias	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Dano ao erário, Súmula, Inquérito administrativo

232. SÚMULA TCU 85: As providências de natureza executiva, que forem cabíveis, consoante o disposto no art. 50 do Decreto-lei nº 199, de 25 de fevereiro de 1967, serão, desde que requeridas pelo Ministério Público, autorizadas pelo Tribunal Pleno, no mesmo acórdão em que julgar irregulares as contas ou em débito os responsáveis por bens e dinheiros públicos.

Área	Direito Processual	Assunto	Cobrança executiva
Descritor	Requisito	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 199/1967 Art. 50 Presidente da República	Palavras-chave	Súmula, Autorização, Requerimento

233. SÚMULA TCU 83: Não constitui cargo público, capaz de ensejar aposentadoria, o mandato de membro classista e temporário, nos órgãos da Justiça do Trabalho.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Juiz classista	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula

234. SÚMULA TCU 82: Em tema de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, quando impugnada pelo Tribunal de Contas da União, ao qual compete o julgamento definitivo na esfera administrativa (Constituição, art. 72, § 8º), não cabe ao Presidente da República a faculdade de ordenar a execução do ato, nem ao Congresso Nacional a sua homologação, com fundamento no § 7º do art. 72 citado.

Área	Competência do TCU	Assunto	Pessoal
Descritor	Ato sujeito a registro	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 72 Par. 8 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 72 Par. 7 Congresso Nacional	Palavras-chave	Pensão, Aposentadoria, Congresso Nacional, Presidente da República, Reforma (Pessoal)

235. SÚMULA TCU 81: A celebração de contrato de locação de imóvel, à conta da União, para residência de funcionário público, só é permitida nos casos expressamente previstos em disposição legal ou regulamentar.

Área	Gestão Administrativa	Assunto	Controle interno
Descritor	Imóvel funcional	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Legislação, Exigência, Súmula, Locação de imóveis

236. SÚMULA TCU 80: As entidades públicas de direito privado, cujo capital pertença, direta ou indiretamente, majoritária ou exclusivamente à União (art. 7º da Lei nº 6.223, de 14/07/75), deverão remeter suas contas ao Tribunal de Contas da União englobadas em um único processo, para fins de exame em conjunto, desde que sejam apensados, em volumes distintos, os documentos previstos no art. 2º da Resolução nº 165, de 12/08/75, admitindo-se que o certificado de auditoria possa ser emitido de forma genérica somente sobre as contas das empresas constituídas em sistema "holding", cuja responsabilidade de gestão recaia sobre o mesmo gestor da empresa principal.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Contas ordinárias	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.223/1975 Art. 7 Congresso Nacional	Palavras-chave	Prestação de contas, Entidade de direito privado, Súmula, Processo de contas consolidado

237. SÚMULA TCU 79: Sempre que possível e desde que não retarde, dificulte ou impeça a individualização da responsabilidade, poderão ser processadas, salvo quando impugnadas, em conjunto com as tomadas de contas dos ordenadores das despesas ou dirigentes de Unidades Administrativas, as tomadas de contas dos tesoureiros ou pagadores, dos almoxarifes e encarregados de material em estoque, bem como as prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio, contribuições e subvenções, ajustes, acordos, convênios ou contratos.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Contas ordinárias	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Contas de gestão

238. SÚMULA TCU 78: Com o sistema de controle externo, instituído pela Constituição de 1967 e disciplinado em legislação ordinária pertinente, não compete ao Tribunal de Contas da União julgar ou aprovar previamente contratos, convênios, acordos ou ajustes celebrados pela Administração Pública. Pode, todavia, o Tribunal, no exercício da auditoria financeira e orçamentária e com vistas ao julgamento das contas de responsáveis ou entidades sob a sua jurisdição, tomar conhecimento dos respectivos termos, para, se verificar ilegalidade ou irregularidade, adotar providências no sentido de saná-la ou evitar a sua reincidência.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Constituição Federal 1967 Congresso Nacional	Palavras-chave	Ilegalidade, Súmula, Correção, Controle externo, Controle prévio

239. SÚMULA TCU 77: As alterações da pensão de montepio civil dos beneficiários de servidores do Grupo-Diplomacia têm vigência a partir do Decreto de transposição ou transformação dos cargos para a categoria funcional de Diplomata.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão
Descritor	Montepio civil	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Legislação, Súmula, Diplomacia

240. SÚMULA TCU 76: É legítima a percepção cumulativa da pensão vitalícia das Campanhas do Uruguai e do Paraguai com a pensão militar.

Área	Pessoal	Assunto	Acumulação de pensões
Descritor	Limite	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Pensão especial de ex-combatente, Súmula, Pensão militar

241. SÚMULA TCU 75: A competência conferida ao Tribunal de Contas da União pelo art. 7º da Lei nº 6.223, de 14/07/75, não está condicionada à feição jurídica atribuída à entidade fiscalizada, nem à sua criação por lei ou por ato presidencial; tampouco, se restringe à participação acionária direta ou primária da União e entidades da sua administração indireta, compreendendo, ao invés, as chamadas subsidiárias de segundo ou terceiro grau, mas sem obrigatoriedade de remessa das contas anuais quanto às entidades em que houver participação apenas minoritária.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 6.223/1975 Art. 7 Congresso Nacional	Palavras-chave	Entidade de direito privado, Súmula, Empresa subsidiária integral

242. SÚMULA TCU 73: Estão sujeitos à prestação de contas, perante o Tribunal de Contas da União, quer isolada ou globalmente, quer em confronto ou em conjunto com as contas do ordenador das despesas ou Administrador responsável, a movimentação e aplicação dos Fundos contábeis de natureza financeira e destinação específica, cujos recursos, provenientes ou não do Orçamento, sejam administrados ou geridos por órgão ou entidade da administração federal ou Fundação instituída.

Área	Competência do TCU	Assunto	Fundos
Descritor	Prestação de contas	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula

243. SÚMULA TCU 72: Nas tomadas de contas dos ordenadores de despesas ou prestações de contas de Administradores responsáveis, sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União, devem ser incluídos todos os recursos geridos pela Unidade ou Entidade e provenientes ou não do Orçamento.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Contas ordinárias	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Recursos públicos, Abrangência, Súmula

244. SÚMULA TCU 70: Ao exercer a auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das Unidades Administrativas, inclusive inspeção "in loco", pode o Tribunal de Contas da União dar também conhecimento à autoridade competente das irregularidades cuja apreciação não seja da sua competência.

Área	Competência do TCU	Assunto	Jurisprudência
Descritor	Abrangência	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Irregularidade, Súmula, Comunicação

245. SÚMULA TCU 68: No sistema de controle externo, instituído pela Constituição de 1967 e disciplinado em legislação ordinária pertinente, continuam em vigor as disposições do Código de Contabilidade da União e seu Regulamento, naquilo que, a juízo do Tribunal de Contas da União, não tiver sido revogado.

Área	Direito Processual	Assunto	Processo de controle externo
Descritor	Legislação	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Constituição Federal 1967 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Contabilidade

246. SÚMULA TCU 67: O Plano de Previdência e Assistência ao Funcionário e à sua Família, previsto na Lei nº 3.373, de 12/03/58, e estendido aos contribuintes do Montepio Civil pela Lei nº 4.259, de 12/09/63, não tem sentido restritivo a direitos anteriormente assegurados por lei, e assim, nada impede que, na divisão da pensão, seja beneficiada a filha solteira e maior de 21 anos, ainda que ocupante de cargo público permanente.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão civil
Descritor	Filha maior solteira	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.373/1958 Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.259/1963 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Montepio civil

247. SÚMULA TCU 65: Considera-se legal a cláusula de correção monetária inserida em contratos de abertura de crédito, financiamento ou empréstimo, celebrados entre a instituição aplicadora dos recursos provenientes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e do Programa de Integração Social (PIS), e Prefeituras Municipais, com a vinculação, em garantia, de quotas do Fundo de Participação dos Municípios.

Área	Finanças Públicas	Assunto	Transferências constitucionais e legais
Descritor	Fundo de participação	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Operação de crédito, PIS-PASEP, Garantia contratual, Fundo de Participação dos Municípios

248. SÚMULA TCU 64: As alterações decorrentes de lei que afetem o valor-base da contribuição para a pensão militar são aplicáveis também aos contribuintes civis do mesmo montepio, e, em relação aos beneficiários desses contribuintes, posteriormente à vigência da Lei nº 5.552, de 04/12/68, a nova pensão não poderá ser inferior à que lhes vinha sendo paga.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	Legislação	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.552/1968 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Valor, Contribuição, Montepio militar

249. SÚMULA TCU 61: O Controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, bem como o controle interno exercido pelos órgãos competentes do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, têm objetivos distintos da fiscalização a cargo do Banco Central do Brasil, sobre as instituições financeiras públicas que se situem na órbita da Administração Federal.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	25/11/1976
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Instituição financeira, Súmula, Fiscalização, Banco Central do Brasil, Controle externo, Órgão de controle interno

250. SÚMULA TCU 60: Não é computável, como de serviço público, ainda que para fim de aposentadoria, o tempo de emprego em partido político.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Tempo de serviço	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Vedação, Súmula, Partido político

251. SÚMULA TCU 59: A citação do responsável, para apresentar alegações de defesa ou recolher o débito, constitui formalidade essencial, que deve preceder o julgamento do processo dos responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos, pelo Tribunal de Contas.

Área	Direito Processual	Assunto	Citação
Descritor	Formalização	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Princípio da ampla defesa, Obrigatoriedade, Súmula

252. SÚMULA TCU 58: Nas aposentadorias concedidas a partir de 1973, por doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, é indispensável a indicação, no laudo médico ou no parecer da Divisão Nacional de Perícias Médicas, do nome e da natureza da moléstia, desde que não haja correspondência entre a nomenclatura do Código Internacional de Doenças e a referida na lei brasileira.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria por invalidez
Descritor	Laudo	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Doença especificada em lei

253. SÚMULA TCU 57: É admissível o desconto parcelado, na forma da lei, de débito imputado a servidor público não afiançado, quer na fase de instrução do processo, pela autoridade administrativa competente, quer na fase de execução de Acórdão do Tribunal de Contas, desde que este defira o pedido.

Área	Responsabilidade	Assunto	Débito
Descritor	Parcelamento	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Servidor público

254. SÚMULA TCU 54: Sem prejuízo das providências imediatas no sentido de impor sanções, sanar as irregularidades verificadas ou resguardar o interesse público serão oportunamente examinados, em confronto com a tomada de contas do ordenador das despesas ou a prestação de contas do administrador responsável, os resultados das inspeções "in loco" que forem realizadas.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Contas ordinárias	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Avaliação, Fiscalização, Processo conexo

255. SÚMULA TCU 52: No caso de citação por débito apurado em tomada ou prestação de contas poderá ser concedida, ao responsável ou ao seu representante devidamente credenciado, vista do Processo, para a apresentação das alegações de defesa, em prazo fixado pelo Tribunal, na Inspeção de Controle Externo competente.

Área	Direito Processual	Assunto	Princípio da ampla defesa
Descritor	Pedido de vista	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Prestação de contas, Tomada de contas especial, Súmula

256. SÚMULA TCU 51: Quando, no exame e julgamento das contas de responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos, for apurada irregularidade de caráter formal ou que não configure débito que caracterize desvio, alcance ou desfalque, cabe, a juízo do Tribunal de Contas, além de outras medidas previstas em lei, a aplicação de multa cominada pela autoridade administrativa competente.

Área	Responsabilidade	Assunto	Multa
Descritor	Contas ordinárias	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Irregularidade, Súmula, Erro formal

257. SÚMULA TCU 48: Faz jus à concessão das vantagens previstas no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, o servidor que tenha completado, na data da aposentadoria, trinta e quatro anos e meio de serviço público, em face do disposto no art. 78, § 2º, da Lei nº 1.711 citada.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Cargo em comissão	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 78 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Função de confiança, Tempo de serviço, Súmula

258. SÚMULA TCU 47: Aplica-se, por analogia, a atualização prevista na Lei 5.057, de 29/06/66, às pensões concedidas à família do funcionário falecido em consequência de acidente ocorrido no desempenho de suas funções.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.057/1966 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Súmula, Atualização

259. SÚMULA TCU 46: A funcionária aposentada a pedido, com 30 anos de serviço, não faz jus às vantagens previstas para a aposentadoria com mais de 35 anos de serviço.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Tempo de serviço	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Vantagem, Aposentadoria voluntária

260. SÚMULA TCU 41: Não faz jus à pensão militar à conta do Tesouro Nacional, a filha - que não ficou na orfandade - de ex-soldado da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, expulso com menos de 10 anos de serviço, anteriormente à vigência da Lei nº 488, de 15/11/48, sem haver contribuído para o montepio militar, nem sido considerado falecido à época da expulsão (morte ficta).

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	Legislação	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 488/1948 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Filho, Morte ficta, Órfão

261. SÚMULA TCU 40: O pagamento da pensão especial à família do servidor falecido em decorrência de acidente no desempenho de suas funções, devido a partir da data do óbito, correrá, no primeiro mês, à conta do Tesouro Nacional, e, nos meses subsequentes, parte pelo Tesouro Nacional e parte pela instituição de Previdência Social.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Acidente em serviço	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Pagamento, Súmula, INSS, Erário

262. SÚMULA TCU 38: Admite-se a redução dos proventos do servidor aposentado por doença especificada em lei, quando, ao ser submetido a nova inspeção médica, for declarado capaz e optar pela permanência na inatividade.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria por invalidez
Descritor	Doença especificada em lei	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Proventos, Súmula, Redução

263. SÚMULA TCU 37: Não é admissível a redução de proventos do servidor aposentado por doença especificada em lei, se, ao ser submetido a nova inspeção médica e declarado capaz, já contar com a idade de 60 anos ou mais de 30 anos de serviço, incluído o período de inatividade.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria por invalidez
Descritor	Doença especificada em lei	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Irredutibilidade, Tempo de serviço, Tempo de inatividade, Proventos, Súmula, Perícia médica, Capacidade laboral

264. SÚMULA TCU 36: O servidor aposentado por doença especificada em lei, ao submeter-se a nova inspeção médica e ser declarado incapaz, ainda que não mais por alguma daquelas moléstias qualificadas, deverá permanecer no gozo dos proventos integrais.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria por invalidez
Descritor	Doença especificada em lei	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Perícia médica, Capacidade laboral

265. SÚMULA TCU 35: Não constitui economia própria, excludente da concessão de pensão especial, renda incapaz de proporcionar subsistência condigna.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão civil
Descritor	Dependência econômica	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Salário, Doença, Viúvo, Pensão especial

266. SÚMULA TCU 34: O tempo de exercício de mandato administrativo não é computável para efeito do disposto no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28/10/52.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Tempo de serviço	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Conselheiro

267. SÚMULA TCU 33: Na aplicação do art. 180, alínea "a", da Lei nº 1.711, de 28/10/52, deve ser considerado o cargo em comissão ou a função gratificada ocupados pelo funcionário à data da apresentação do requerimento de aposentadoria.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Cargo em comissão	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Alínea a Congresso Nacional	Palavras-chave	Referência, Função de confiança, Súmula

268. SÚMULA TCU 32: Não se incluem nos proventos da aposentadoria as gratificações de representação, salvo dispositivo de lei que o autorize com expressa menção às referidas vantagens.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Gratificação de representação de gabinete

269. SÚMULA TCU 31: É permitido ao aposentado rever, a qualquer tempo, a opção ensejada pelo artigo 180, § 2º, da Lei nº 1.711, de 28/10/52.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Vantagem opção	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Par. 2 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Revisão

270. SÚMULA TCU 30: A vantagem do artigo 184, III, não é acumulável com o benefício do art. 180, nem com o do art. 179, todos da Lei nº 1.711, de 28/10/52.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Aposentadoria-prêmio	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Inc. III Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 179 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Vantagem, Acumulação

271. SÚMULA TCU 29: Aplicam-se aos servidores civis e militares amparados pela Lei nº 1.050, de 03/01/50, os reajustes de vencimentos da atividade, ainda que decorrentes de reclassificações de cargos ou de modificações dos níveis de retribuição processadas após a aposentadoria ou reforma.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Reajuste, Servidor público civil, Doença especificada em lei, Servidor público militar

272. SÚMULA TCU 28: É dispensável a apresentação dos certificados de auditoria sobre as contas de responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos e de administradores de entidades sob a jurisdição do Tribunal de Contas, atinentes a exercícios anteriores a 1970, ante as dificuldades inerentes à instalação e ao funcionamento inicial das Inspetorias Gerais de Finanças e órgãos equivalentes do Controle Interno.

Área	Direito Processual	Assunto	Julgamento de contas
Descritor	Contas ordinárias	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Prestação de contas, Marco temporal, Princípio da ampla defesa, Dispensa, Auditoria, Súmula, Certificado

273. SÚMULA TCU 27: As netas que tenham atingido a maioridade, qualquer que seja o seu estado civil, não se configuram como "netos órfãos de pai e mãe", para efeito da concessão da pensão militar prevista na Lei nº 3.765, de 04/05/60.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	Neto	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.765/1960 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Maioridade, Órfão

274. SÚMULA TCU 26: O artigo 11 do Decreto-lei nº 956, de 13/10/69, que dispôs sobre a aposentadoria dos servidores públicos e autárquicos cedidos à Rede Ferroviária Federal S.A., só revogou, da Lei nº 5.057, de 29/06/66, os arts. 3º, seu parágrafo único, e 4º, que trataram das pensões pagas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão civil
Descritor	Legislação	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 956/1969 Art. 11 Presidente da República, Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 3 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 4 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, RFFSA

275. SÚMULA TCU 25: Os artigos 1º e 2º, e seus parágrafos, da Lei nº 5.057, de 29/06/66, que reajustou o valor da pensão paga pelo Tesouro Nacional a herdeiros de contribuinte do Montepio Civil, não foram revogados pelo art. 4º, "b", do Decreto-lei nº 81, de 21/12/66, que reajustou o vencimento dos servidores civis e militares da União.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão
Descritor	Montepio civil	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 1 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 2 Congresso Nacional, Decreto-Lei 81/1966 Art. 4 Alínea b Presidente da República	Palavras-chave	Proventos, Legislação, Súmula

276. SÚMULA TCU 23: A presunção da paternidade do marido está na dependência da efetiva co-habitação do casal, podendo, pois, na ausência desta, ter eficácia, após a dissolução da sociedade conjugal, o ato que atribua paternidade natural ao filho da mulher casada.

Área	Pessoal	Assunto	Ato sujeito a registro
Descritor	Princípio da razoabilidade	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Filho, Genitor, Casamento

277. SÚMULA TCU 22: O reconhecimento de filho havido fora do casamento, durante a vigência da sociedade conjugal, passa a ter eficácia após a dissolução desta, ressalvado à parte interessada o direito de promover a anulação do ato, pela via judicial.

Área	Pessoal	Assunto	Ato sujeito a registro
Descritor	Princípio da razoabilidade	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Eficácia, Filho, Reconhecimento, Concubinato

278. SÚMULA TCU 18: O instituto da readaptação, previsto nas Leis nºs 3.780, de 12/07/60, e 4.242, de 17/07/63, aproveita ao aposentado, desde que tenha adquirido o direito ainda em atividade e tenha sido a readaptação concedida antes da vigência do Decreto-lei nº 625, de 11/06/69.

Área	Pessoal	Assunto	Provimento do cargo
Descritor	Readaptação de pessoal	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.780/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.242/1963 Congresso Nacional, Decreto-Lei 625/1969 Presidente da República	Palavras-chave	Marco temporal, Legislação, Súmula, Aposentado

279. SÚMULA TCU 17: A redução, pela Constituição ou pela lei, do tempo de serviço necessário à concessão de aposentadoria, não acarreta o direito às vantagens cuja aquisição é subordinada a período maior de exercício.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Tempo de serviço	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Vantagem pecuniária, Redução

280. SÚMULA TCU 16: O Decreto-lei nº 628, de 13/06/69, que dispõe sobre a situação de servidores públicos federais aposentados com fundamento na prestação de serviço em zona de guerra, aplica-se às aposentadorias concedidas, anteriormente à sua vigência, aos funcionários da Administração Direta, salvo os aposentados por decisão judicial transitada em julgado ou aqueles cujos atos de inativação tenham sido julgados legais pelo Tribunal de Contas.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Legislação	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 628/1969 Presidente da República	Palavras-chave	Súmula, Guerra

281. SÚMULA TCU 15: A pensão militar concedida aos herdeiros dos contribuintes que exerceram, como titulares, o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, é calculada com base no vencimento do referido cargo, mesmo que hajam contribuído os magistrados sobre o soldo de seu posto, ressalvada a hipótese de assim haverem procedido no uso do exercício da opção prevista pelo art. 3º, da lei nº 5.660, de 14/06/71.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão militar
Descritor	STM	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 5.660/1971 Art. 3 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Cálculo, Súmula, Ministro

282. SÚMULA TCU 14: Aplicam-se, no que couber, aos integrantes das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares, as normas do art. 93 e seus parágrafos, da Constituição, e não os dispositivos da Sessão VIII, Capítulo VII, Título I, da mesma Constituição, relativos aos Funcionários Públicos.

Área	Pessoal	Assunto	Policial
Descritor	Legislação	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 93 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Policial militar, Bombeiro militar

283. SÚMULA TCU 13: Os servidores ativos e inativos que se encontravam, em 15 de março de 1967, no gozo de equiparação ou vinculação para efeito de remuneração, passaram a fazer jus ao vencimento da época, acrescido dos reajustamentos gerais concedidos ao pessoal civil, deixando de acompanhar, nas majorações específicas, os valores de retribuição dos cargos a cujos ocupantes haviam sido equiparados ou vinculados.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Proventos	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Remuneração, Súmula, Vinculação, Equiparação

284. SÚMULA TCU 12: Estão amparados pelo disposto no § 1º, do art. 177 da Constituição de 24/01/67, os servidores que se aposentaram após o advento da Emenda Constitucional nº 1, de 17/10/69, ou ainda, venham a aposentar-se, desde que tenham satisfeito antes de 15/03/68, as condições necessárias para a aposentadoria, nos termos da legislação vigente na data daquela Constituição.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Legislação	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional	Palavras-chave	Marco temporal, Súmula

285. SÚMULA TCU 11: A omissão da remessa de contas ao Tribunal, alcançando o campo do controle externo, cuja integridade compromete, sujeita o responsável pela infração à multa do art. 53 do Decreto-lei nº 199, de 25/02/67, imposta pela autoridade administrativa, mediante comunicação do Tribunal, ao qual compete arbitrar a penalidade, o mesmo sucedendo no tocante às infrações verificadas no exame da gestão submetida à apreciação da Corte de Contas.

Área	Responsabilidade	Assunto	Multa
Descritor	Contas ordinárias	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 199/1967 Art. 53 Presidente da República	Palavras-chave	Omissão no dever de prestar contas, Súmula

286. SÚMULA TCU 10: A infração das leis e regulamentos relativos à administração financeira, apurada na fase de controle interno, sujeita o infrator à multa do art. 53 do Decreto-lei nº 199, de 25/02/67, imposta pela Inspeção Geral de Finanças do Ministério competente.

Área	Responsabilidade	Assunto	Multa
Descritor	Pressupostos	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Decreto-Lei 199/1967 Art. 53 Presidente da República	Palavras-chave	Legislação, Súmula, Apuração, Regulamento, Infração, Órgão de controle interno

287. SÚMULA TCU 9: Está sujeito ao Tribunal de Contas o julgamento da regularidade das contas das entidades concessionárias de serviços públicos, quanto aos recursos provenientes de transferência do Orçamento Federal e administração eventual de bens da União, não mais cabendo a observância do disposto no Decreto-lei nº 426, de 12/05/38, art. 20, § 4º, Decreto nº 17.788, de 08/02/45, art. 2º, § 1º, e Lei nº 830, de 23/09/49, art. 71.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Julgamento de contas, Súmula, Concessão de serviço público

288. SÚMULA TCU 8: Compete ao Tribunal de Contas o julgamento da regularidade das contas globais das entidades criadas pelo Poder Público, sob a forma de Fundação, com personalidade jurídica de direito privado, quando recebam subvenções ou transferências à conta do Orçamento da União.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Prestação de contas, Súmula, Fundação pública

289. SÚMULA TCU 7: Tal como as empresas públicas, estão sujeitas à prestação de contas, perante o Tribunal de Contas, as entidades criadas por lei sob a forma de sociedade de economia mista, enquanto a União ou outras pessoas de direito público interno e órgão de suas Administrações Indiretas detiverem a exclusividade do capital social, e a despeito de estar prevista a possibilidade da tomada de ações por particulares, enquanto essa faculdade não venha a ser exercida ou esteja reduzida a uma participação simbólica.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Prestação de contas, Empresa pública, Súmula, Sociedade de economia mista

290. SÚMULA TCU 6: As empresas públicas estão sujeitas à prestação de contas da gestão anual de seus administradores, perante o Tribunal de Contas, independentemente de dispositivo de lei ordinária que o estabeleça.

Área	Competência do TCU	Assunto	Administração federal
Descritor	Abrangência	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Prestação de contas, Empresa pública, Súmula

291. SÚMULA TCU 4: A reclassificação de cargos não aproveita ao servidor aposentado, a menos que lei expresse o autorize.

Área	Pessoal	Assunto	Aposentadoria
Descritor	Legislação	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Súmula, Reclassificação de cargo

292. SÚMULA TCU 3: O arquivamento é a solução indicada para as hipóteses em que as contas de responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos se tornarem iliquidáveis, por causas fortuitas ou de força maior.

Área	Direito Processual	Assunto	Tomada de contas especial
Descritor	Contas iliquidáveis	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências		Palavras-chave	Arquivamento, Súmula, Caso fortuito, Força maior

293. SÚMULA TCU 2: Configura-se como vencimento, para efeito da concessão da pensão especial com fundamento na Lei nº 3.738, de 04/04/60, o valor do símbolo correspondente ao cargo em comissão exercido pelo funcionário, à época do seu falecimento.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Viúvo	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional	Palavras-chave	Súmula, Cargo em comissão, Doença

294. SÚMULA TCU 1: Não se compreendem como vencimento, para efeito de concessão da pensão especial com fundamento na Lei nº 3.738, de 04/04/60, as vantagens previstas no art. 184 da Lei nº 1.711, de 28/10/52.

Área	Pessoal	Assunto	Pensão especial
Descritor	Viúvo	Data	04/12/1973
Relator	OCTÁVIO GALLOTTI	Tipo	
Referências	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional	Palavras-chave	Proventos, Aposentadoria-prêmio, Súmula, Doença